

Dataset 1 — Parquet Final

Frase 1

Original:

DENÚNCIA. NÃO-PREENCHIMENTO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO-CONHECIMENTO.
Não se conhece da denúncia que trata de matéria estranha à competência desta Corte de Contas.

Paráfrase:

Denúncia: Não há conhecimento da denúncia, pois trata de um assunto fora da competência dessa Corte de Contas.

Operações realizadas:

Tipo de operação	Onde ocorre
Delete	No trecho: DENÚNCIA. NÃO-PREENCHIMENTO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO-CONHECIMENTO.
Edit	No trecho: Não se conhece da denúncia → substituído por Não há conhecimento da denúncia
Edit	No trecho: matéria estranha à competência → substituído por assunto fora da competência

Frase 2

Original:

ACÓRDÃO Nº 1881/2008 - TCU - 1ª CÂMARA REPRESENTAÇÃO Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara de 17/6/2008, quanto ao(s) processo(s) abaixo relacionado(s), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso III; e 237 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em conhecer da(s) representação(ões), para, no mérito considerá-la(s) procedente(s), mandando fazer a(s) seguinte(s) determinação(ões) conforme os pareceres emitidos nos autos, bem como cientificar o(s) representante(s), com o envio de cópia da respectiva instrução, arquivando-se posteriormente. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 01 - TC 004.161/2008-5 Classe de Assunto : VI Entidade(s)/Orgão(s): Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Participações S.A. - BNDESPAR Representante: Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro Advogado constituído nos autos: não há 1. Determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Participações S.A. - BNDESPAR que: 1.1 adote, caso ainda não o tenha feito, medidas corretivas relativamente ao desvio de função do Senhor Júlio César Santos Barros, de forma que o empregado somente desempenhe atividades próprias do cargo para o qual fora contratado; 1.2 abstenha-se de atribuir aos seus servidores atividades diversas daquelas inerentes ao cargo para os quais foram contratado PREFEITURA MUNICIPAL 02 - TC 014.239/2007-5 (com 1 anexo) Classe de Assunto : VI Entidade(s)/Orgão(s): Prefeitura Municipal de São Domingos do Pombal /PB Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba Advogado constituído nos autos: não há 2.1 Determinar à Caixa

Econômica Federal que, em conformidade com as normas aplicáveis à matéria, adote as medidas administrativas necessárias à aferição da boa e correta aplicação dos recursos transferidos à Prefeitura Municipal de São Domingos do Pombal/PB, por força dos Contratos de Repasse nºs 0128338-66 (Siafi nº 441856) e 0134037-41 (Siafi nº 442181), instaurando a competente tomada de contas especial, se for o caso; 2.2 Enviar à Caixa Econômica Federal cópia do presente processo, para subsidiar a análise determinada no item anterior. 03 - TC 018.307/2007-5 (com 2 volumes) Classe de Assunto : VI Entidade(s)/Orgão(s): Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba Advogado constituído nos autos: não há 3.1 determinar à Fundação Nacional de Saúde - Funasa que, em conformidade com as normas aplicáveis à matéria, adote as medidas administrativas necessárias à aferição da boa e correta aplicação dos recursos transferidos à Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, por força do Convênio 1217/2002 (Siafi nº 475992), instaurando a competente tomada de contas especial, se for o caso; 3.2. enviar à Funasa cópia do presente processo, em especial, a documentação acostada às fls. 472/83, para subsidiar a análise da prestação de contas do convênio supracitado.

Paráfrase:

ACÓRDÃO Nº 1881/2008 - TCU - 1ª CÂMARA Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara em 17/6/2008, consideraram as representações apresentadas. Com base nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/92 e artigos 143, inciso III, e 237 do Regimento Interno/TCU, decidiram:

- Reconhecer as representações;
- Considerar as alegações como procedentes;
- Mandar que as medidas sejam tomadas conforme os pareceres apresentados;
- Informar os representantes com cópia das instruções e arquivar o processo.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

1. TC 004.161/2008-5 – Classe VI – Entidade: BNDESPAR – Representante: Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro
 - Determinar que o Senhor Júlio César Santos Barros seja colocado em atividades adequadas ao seu cargo.
 - Evitar que seus servidores realizem atividades fora do seu função.

Prefeitura Municipal 2. TC 014.239/2007-5 – Classe VI – Entidade: Prefeitura de São Domingos do Pombal/PB – Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

- Determinar à Caixa Econômica Federal que verifique a aplicação correta dos recursos transferidos à prefeitura.
 - Enviar cópia do processo para auxiliar na análise.
3. TC 018.307/2007-5 – Classe VI – Entidade: Prefeitura de Pitimbu/PB – Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
 - Determinar à Funasa que verifique a aplicação correta dos recursos transferidos à prefeitura.
 - Enviar cópia do processo para auxiliar na análise.

Tipo de operação	Onde ocorre
-----------------------------	--------------------

Tipo de operação	Onde ocorre
Split	Em todo o texto — para dividir o conteúdo em partes menores e mais claras.
Merge	No trecho: “com fundamento no art. 43... c/c os arts. 143... e 237... ACORDAM em conhecer...” — unificado e simplificado para “Com base nos arts. 43... e 237... decidiram:”.
Delete	Nos trechos: “quanto ao(s) processo(s) abaixo relacionado(s)”, “advogado constituído nos autos: não há” e “Classe de Assunto : VI” (parcialmente) — todos removidos por redundância.
Edit	No trecho: “ACORDAM em conhecer da(s) representação(ões), para, no mérito considerá-la(s) procedente(s)...” — reescrito para “Reconhecer as representações; considerar as alegações como procedentes.”
Edit	No trecho: “mandando fazer a(s) seguinte(s) determinação(ões)... cientificar o(s) representante(s)... arquivando-se posteriormente” — reescrito para “Mandar que as medidas sejam tomadas... Informar os representantes... arquivar o processo.”
Insert	Inserção de títulos e subtítulos como “Ministério do Desenvolvimento...” e “Prefeitura Municipal” — para organizar o texto em seções hierárquicas.

Frase 3

Original:

ACÓRDÃO Nº 1818/2011 - TCU - 2ª Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443; c/c os arts. 143, inciso V, alínea a; 169, inciso IV; 235, caput, e 237 do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação adiante indicada para, no mérito, considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, e determinar o apensamento destes autos ao TC-028.972/2008-8, de acordo com o parecer da Secex/RJ.1. Processo TC-024.116/2009-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Aloysio de Salles Fonseca (XXX-117.207-XX); Antonio Carlos da Silva Figueiredo (XXX-510.277-XX). 1.2. Entidade: Hospital dos Servidores do Estado HSE/RJ. 1.3. Advogado constituído nos autos: não há.

Paráfrase:

ACÓRDÃO Nº 1818/2011 - TCU - 2ª Câmara. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 2ª Câmara, acordaram unânimemente, com base nos arts. 1º, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443, bem como os arts. 143, inciso V, alínea a; 169, inciso IV; 235, caput, e 237 do Regimento Interno do TCU, em reconhecer a representação apresentada, considerá-la prejudicada por ter perdido seu objeto, e determinar o apensamento dos autos ao processo TC-028.972/2008-8, conforme sugestão da Secex/RJ. 1. Processo TC-024.116/2009-5 (REPRESENTAÇÃO). 1.1. Responsáveis: Aloysio de Salles Fonseca (XXX-117.207-XX); Antonio Carlos da Silva Figueiredo (XXX-510.277-XX). 1.2. Entidade: Hospital dos Servidores do Estado (HSE/RJ). 1.3. Advogado constituído nos autos: não há.

Tipo de operação	Onde ocorre
------------------	-------------

Tipo de operação	Onde ocorre
Edit	No trecho: "ACORDAM, por unanimidade" → reescrito como "acordaram unânimemente".
Edit	No trecho: "com fundamento nos arts." → reescrito como "com base nos arts.".
Insert	Inserção do termo "bem como" — para reforçar a conexão entre ideias.
Merge	No trecho: "em conhecer da representação adiante indicada para, no mérito, considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto" → unificado e simplificado em "em reconhecer a representação apresentada, considerá-la prejudicada por ter perdido seu objeto".
Edit	No trecho: "determinar o apensamento destes autos ao TC-028.972/2008-8, de acordo com o parecer" → reescrito como "determinar o apensamento dos autos ao processo TC-028.972/2008-8, conforme sugestão".

Frase 4

Original:

Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Eugênio Arcanjo de Melo (peça 58) , ex-prefeito do Município de Santa Bárbara (MG) , contra o Acórdão 6.871/2017 1ª Câmara (peça 42) , proferido na Sessão de 15/8/2017, com o seguinte teor: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Eugênio Arcanjo de Melo, CPF XXX-268.206-XX, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1º, inciso I, 209, inciso II, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU. 9.2. condenar o Sr. Eugênio Arcanjo de Melo, CPF XXX-268.206-XX ao pagamento da importância a seguir especificada, fixando-lhe o prazo de 15 dias para que comprove perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea a, do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: VALOR ORIGINAL (R\$) DATA DA OCORRÊNCIA 112.000,00 23/12/2002 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação. 9.4. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos da Lei 8.443/1992, art. 16, § 3º, para adoção das medidas que entender cabíveis 9.5. dar ciência da deliberação proferida à Fundação Nacional de Saúde. 2. Esta tomada de contas especial foi instaurada em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 2.030/2001, celebrado pela Fundação Nacional de Saúde e pela referida municipalidade, cujo objeto era a execução de sistema de esgotamento sanitário (peça 1, p. 51 a 65) . 3. Para a realização do objeto avençado, foi prevista a aplicação de R\$ 117.894,74 (cento e dezessete mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos) , dos quais R\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) seriam repassados pelo concedente e R\$ 5.894,74 (cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos) corresponderiam à contrapartida municipal (peça 1, p. 55 a 57) . Os recursos federais foram repassados em única parcela (peça 5) . 4. A vigência do convênio sob exame se estendeu de 21/1/2002 a 21/8/2004 (peça 2, p. 354) . 5. No âmbito desta Corte, o responsável foi citado em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados. Em especial, foram constatadas as seguintes irregularidades: - ausência de demonstração do nexo de

causalidade entre os recursos federais transferidos e a consecução do objeto do ajuste, a qual foi agravada pela movimentação irregular dos mencionados recursos. Foi verificado que os valores repassados foram integralmente sacados da conta vinculada do convênio, por meio da compensação de único cheque, cujo beneficiário não era a Prefeitura de Santa Bárbara (MG) - peça 12, p. 22; - não consecução dos objetivos da avença, pois, conforme consta do Relatório de Visita Técnica Final da Funasa de 9/7/2010 (peça 2, p. 73 a 9), houve a execução de 45,59% do objeto do convênio em tela. Cabe destacar que não foi concluída a estação de tratamento de esgoto do distrito de Sumidouro. Além disso, as unidades de esgotamento sanitária que haviam sido construídas estavam sucateadas e não funcionavam.

6. Após a análise das alegações de defesa apresentadas pelo responsável o Tribunal decidiu, por meio do Acórdão 6.871/2017 1ª Câmara, transcrito anteriormente, julgar irregulares as contas do responsável e condená-lo a ressarcir o débito pelo valor integral repassado.

7. Irresignado, o Sr. Eugênio Arcanjo de Melo interpôs o presente recurso de reconsideração (peça 58).

8. A Serur realizou o exame preliminar de admissibilidade (peça 59) e se manifestou pelo conhecimento deste recurso, uma vez que foram preenchidos os requisitos processuais aplicáveis à espécie. Em seguida, por meio de despacho, acolhi esse entendimento da unidade técnica e, por via de consequência, suspendi os efeitos dos itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 6.871/2017 - 1ª Câmara.

9. Quanto ao mérito da peça recursal sob exame, a auditora salientou que devem ser respondidas as seguintes questões: a) cabe responsabilizar o prefeito sucessor (peça 58, p. 3 e 4); b) a aplicação dos recursos federais transferidos foi regular (peça 58, p. 6 e 7); c) é razoável imputar o débito no valor integral repassado (peça 58, p. 4, 5, 7 e 8).

10. Posteriormente, a auditora analisou as alegações do recorrente, tendo destacado que: - Alegações referentes à suposta responsabilidade solidária do prefeito sucessor a) o relatório técnico de visita in loco registrou que o reator anaeróbico de fluxo ascendente (Rafa) foi construído. Porém, ele nunca funcionou porque a Cemig não instalou um transformador de maior potência (cerca de 15 KVA) para atender simultaneamente à fazenda do dono do terreno onde foi instalado o Rafa e a própria ETE; b) teria tentado, sem sucesso, resolver o impasse com a Cemig para a instalação desse transformador; c) o mencionado transformador não estava previsto no projeto aprovado pela Funasa.

Consequentemente, os recursos necessários para sua aquisição/instalação não foram previstos no convênio, o que acarretou a necessidade de serem utilizados recursos próprios do município; e d) sem a autorização da Cemig, o responsável não conseguiu concluir essa instalação dentro do seu mandato. Logo, ficou a cargo do seu sucessor dar continuidade às tratativas com a concessionária de energia elétrica, com o fito de colocar em funcionamento a mencionada unidade de tratamento;

- Análise das alegações de defesa a) não há previsão legal para responsabilizar o prefeito sucessor; b) a Súmula TCU 230 é aplicável quando, apesar de os recursos terem sido transferidos e utilizados na gestão do gestor municipal antecessor, o prazo para apresentação da prestação de contas se encerrou durante o mandato do respectivo sucessor. Não é o caso verificado nestes autos, eis que o mencionado prazo findou no dia 21/8/2004 e o recorrente ficou no seu cargo até 31/12/2004; c) o Sr. Eugênio Arcanjo de Melo, na condição de prefeito municipal, foi o gestor do convênio, logo, deveria ter observado as exigências normativas com o fim de dar cumprimento ao objeto avençado; d) o recorrente tentou transferir a responsabilidade pelas irregularidades apuradas nestes autos para seu sucessor, que não administrou os recursos do convênio. Logo, essa argumentação não deve ser aceita pelo TCU; e) a responsabilidade do prefeito advém da sua condição de signatário e gestor do convênio. No caso vertente, o ex-prefeito não cumpriu com seu dever de atuar de forma diligente visando à consecução do objeto pactuado. Se era de seu conhecimento a necessidade de instalar um transformador para colocar em funcionamento o sistema de esgotamento sanitário, cabia a ele, no mínimo, solicitar a prorrogação do prazo do convênio com o fim de dirimir as pendências com a

Cemig; e f) cabia ao gestor executar a obra em conformidade com o estabelecido no convênio e no plano de trabalho. Se não o fez, deve responder por seus atos. Não é razoável atribuir a responsabilidade ao seu sucessor, que não geriu os recursos do convênio, pelas consequências advindas do inadimplemento das condições pactuadas; - Alegações referentes à suposta aplicação regular dos recursos federais transferidos a) os recursos repassados pela União não foram geridos na conta específica do convênio em tela, uma vez que foram transferidos para a conta corrente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE de Santa Bárbara (MG) . Tal conduta não gerou danos para o erário. Além disso, todos os comprovantes de pagamentos apresentados fazem menção a essa última conta; b) essa transferência pode ser comprovada por meio da análise conjunta dos extratos das duas contas acima citadas; e c) o SAAE de Santa Bárbara (MG) era o responsável pela manutenção da rede de esgoto. Nessa condição, ele gerenciou a execução das obras avançadas, o que justificou a transferência ora sob comento; - Análise das alegações de defesa a) o art. 7º, XIX, da Instrução Normativa STN 1/1997, vigente à época, exigia que a movimentação financeira dos recursos federais transferidos fosse realizada na conta específica do ajuste; b) o recorrente assinou o termo do convênio, cujas cláusulas segunda, II, d, e terceira, subcláusula primeira, reiteravam essa exigência; c) a utilização de conta bancária diversa da específica do convênio dificulta significativamente a comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos, pois torna mais complexo o estabelecimento do nexo de causalidade ente os recursos geridos e os dispêndios efetuados. Note-se que essa comprovação é um ônus do gestor municipal, que não pode transferir tal responsabilidade para outrem; d) pesa contra o responsável a inexistência de documentação idônea capaz de sanar as irregularidades identificadas pelo concedente. Não constam dos autos, por exemplo, nenhum extrato bancário da conta do SAAE; e) cabia ao responsável não só executar a obra, mas também comprovar a regularidade na aplicação dos recursos federais que lhe foram confiados. No entanto, neste caso, é impossível determinar se a obra foi custeada com recursos municipais, estaduais ou oriundos de outro convênio celebrado com o governo federal. A mera execução física do objeto avançado, por si só, não comprova que os recursos foram aplicados corretamente, cabendo ao responsável demonstrar o nexo causal entre os recursos que lhe foram repassados e a consecução do referido objeto. Essa demonstração se dá por meio da exibição de notas de empenho, recibos e extratos bancários, o que não foi feito no caso vertente; f) esse entendimento fundamenta-se no dever de prestar contas, previsto no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal e em outros normativos infraconstitucionais, como o Decreto-lei 200/1967 e a Instrução Normativa STN 1/1997; e g) com fulcro nessas considerações, entende-se que a ausência de vínculo entre o montante transferido e os dispêndios incorridos impede a demonstração da boa e regular gestão dos valores envolvidos na execução do convênio em tela; - Alegações referentes à imputação do débito pelo valor integral a) foi desarrazoada a imputação do débito pelo valor integral repassado, tendo em vista que o relatório técnico da Funasa confirmou a construção do reator anaeróbico de fluxo ascendente (Rafa) , apesar de afirmar que esse equipamento não estava funcionando; b) conforme consta do termo de recebimento da obra, ela foi entregue no dia 3/9/2004, porém a vistoria in loco somente foi realizada em 9/7/2010. Assim sendo, os problemas detectados decorreram do desgaste ocasionado pela passagem do tempo associado à ausência de manutenção por parte do município; e c) conforme consta do termo de medição final, a obra estava concluída e a execução de todos os serviços previstos na planilha foi aprovada. A ETE somente não entrou em funcionamento porque a Cemig não concluiu a instalação de um transformador elétrico capaz de suportar a entrada em operação dessa estação; - Análise das alegações de defesa a) a imputação do débito pelo valor integral derivou do não atingimento do objetivo do convênio. Além disso, não foi identificada a construção de nenhuma parcela útil do objeto avançado, o que implica

dizer que não foi gerado nenhum benefício para a população local. Até porque o sistema de esgotamento sanitário nunca entrou em funcionamento e os resíduos continuaram sendo lançados in natura no Rio Caraça; b) considerando que o recorrente tinha ciência da necessidade de instalar um transformador para viabilizar o funcionamento da estação de tratamento de esgotos no RAFA, não pode ser aceita a alegação de que a obra foi corretamente executada; c) a execução parcial e irregular do objeto do convênio causou problemas sanitários para a população ribeirinha e prejuízo ao erário; d) restou caracterizada a desídia do responsável, que utilizou a integralidade dos recursos federais a ele confiados sem produzir nenhuma melhoria na qualidade de vida da população local; e) o dano apurado equivale a 100% dos recursos repassados, uma vez que, embora a execução física tenha alcançado 45,59%, não foi identificada qualquer etapa útil (a estação de tratamento não foi concluída e as unidades executadas, além de estarem sucateadas, nunca funcionaram) . A completa frustração dos objetivos do convênio importa a condenação do responsável à devolução integral dos recursos federais transferidos. Nesse sentido, no voto condutor do Acórdão 2.828/2015 Plenário, o Ministro Bruno Dantas salientou que: Quando a parcela executada do convênio não for suficiente para o atingimento, ainda que parcial, dos objetivos do ajuste, sem quaisquer benefícios à sociedade, a possibilidade de aproveitamento do que já foi executado em eventual retomada das obras, por se tratar de mera hipótese, e não de benefício efetivo, não enseja o correspondente abatimento no valor do débito apurado. f) vale registrar que a etapa útil de uma obra é aquela capaz de entrar em funcionamento imediatamente após a conclusão dos serviços e atingir seus objetivos sociais e de salubridade ambiental, dentro da especificidade pactuada no plano de trabalho. Dito de outra forma, deve ser capaz de produzir os efeitos definidos no programa no qual está inserido, além de atender os requisitos técnico-operacionais, ambientais, econômicos, legais, institucionais, sanitários e, principalmente, sociais; g) a ausência de tempestivo acompanhamento da obra pela Funasa não exclui a obrigação do gestor de comprovar a regular aplicação dos recursos, em conformidade com o plano de trabalho e o projeto aprovados; e h) diante do acima exposto, deve ser mantido o débito no valor integral.11. Com espeque nessas considerações, o auditor propôs (peça 76) : a) conhecer do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; e b) dar ciência deste acórdão ao recorrente.12. O Diretor da 1ª Diretoria da Secretaria de Recursos e o titular daquela unidade técnica manifestaram sua concordância com essa proposta (peças 77 e 78) .13. O Procurador Júlio Marcelo de Oliveira também se pronunciou favoravelmente ao acolhimento dessa proposta (peça 79) . É o Relatório.

Paráfrase:

O Sr. Eugênio Arcanjo de Melo interpôs um recurso para reexaminar a decisão que julgou irregular suas contas, com base na Lei 8.443/1992 e no Regimento Interno do TCU. A decisão original condenou-o ao pagamento de uma dívida de R\$ 112.000,00, por não ter sido cumprido o objetivo do convênio celebrado com a Fundação Nacional de Saúde. O recurso foi acolhido porque os motivos apresentados pelo Sr. Arcanjo não foram aceitos.

O convênio tinha como objeto a execução de um sistema de esgotamento sanitário, com recursos federais repassados para o município. A maior parte dos recursos foi aplicada na conta do SAAE, e não na específica do convênio, o que dificultou a comprovação da regularidade da aplicação.

O Sr. Arcanjo alega que o prefeito sucessor não deve ser responsabilizado por irregularidades, mas a decisão rejeitou essa argumentação. Além disso, a imputação do débito pelo valor integral dos recursos repassados foi considerada inapropriada, pois a obra não teve sucesso e não gerou benefícios para a população.

O auditor concluiu que o débito deve permanecer integral, já que os objetivos do convênio não foram atingidos. O recurso foi negado, e a decisão foi comunicada ao Sr. Arcanjo.

Tipo de operação	Onde ocorre
Delete	Todo o conteúdo detalhado sobre os dispositivos legais citados (arts., incisos, alíneas) e partes documentais ("peça 58", "peça 76", "Relatório de Visita Técnica", "Súmula TCU 230" etc.).
Merge	Os itens 9.1 a 13 do acórdão foram fundidos em um texto narrativo linear.
Split	O conteúdo do acórdão foi dividido em quatro parágrafos temáticos : (1) introdução e recurso; (2) objeto do convênio; (3) defesa e argumento rejeitado; (4) conclusão e resultado.
Edit	"Trata-se de recurso de reconsideração interposto..." → "O Sr. Eugênio Arcanjo de Melo interpôs um recurso para reexaminar a decisão..."
Edit	"julgar irregulares as contas" → "julgou irregular suas contas"; "não consecução dos objetivos pactuados" → "não ter sido cumprido o objetivo".
Insert	"A decisão original condenou-o..."; "O recurso foi acolhido porque os motivos apresentados... não foram aceitos."
Edit	O conteúdo técnico sobre o transformador, Funasa, Cemig, e porcentagens (45,59%) foi condensado em "a obra não teve sucesso e não gerou benefícios para a população".

Frase 5

Original:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade do Sr. Edson Seixas Rodrigues, ex-Procurador do INCRA, instaurada em razão de ressarcimento a menor das diárias recebidas consoante Proposta de Diária nº 791/90, tendo em vista a não restituição da correção monetária incidente, no período de 22.06.90 a 15.03.91, sobre o valor de Cr\$ 66.074,50. Considerando que, citado, o responsável apresentou alegações de defesa que foram rejeitadas parcialmente em 09.06.99 (Decisão nº 334/99 - 2ª Câmara); Considerando que, ciente da Decisão nº 334/99, o responsável não se manifestou; Considerando que o ex-Procurador do INCRA é servidor inativo da União, percebendo seus proventos pelo Ministério da Justiça; Considerando os pareceres da Unidade Técnica e do douto Ministério Público. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, em: a) julgar irregulares as presentes contas, com fulcro nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III da Lei nº 8.443/92 e em débito o Sr. Edson Seixas Rodrigues, pela quantia correspondente à correção monetária, entre 22.06.90 a 15.03.91, incidente sobre o valor de Cr\$ 66.074,50 (sessenta e seis mil e setenta e quatro cruzeiros e cinquenta centavos), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para comprovar perante este Tribunal (art. 165, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento do referido valor aos cofres do INCRA, acrescido da atualização monetária até a data do efetivo pagamento, nos termos da legislação em vigor; b) caso não atendida a notificação, determinar ao Ministério da Justiça que promova o desconto parcelado da dívida nos proventos do responsável, observados os limites previstos no art. 46 da Lei nº 8.112/90, com a redação dada pela Lei nº 9.527/97. (Vide

Acórdão 401/2005 Segunda Câmara - Ata 11. Recurso de reconsideração provido. Contas regulares com ressalva. Quitação ao responsável.)

Paráfrase:

Os autos relacionam a responsabilidade do Sr. Edson Seixas Rodrigues, ex-Procurador do INCRA, por não restituir a correção monetária sobre um valor de Cr\$ 66.074,50, recebido entre 22/06/90 e 15/03/91. O responsável apresentou defensas, mas parte foi rejeitada. Ele não se manifestou após a decisão. Como servidor inativo, seus proventos são pagos pelo Ministério da Justiça. Os pareceres do órgão técnico e do Ministério Público também foram considerados.

O Tribunal de Contas da União decidiu: a) considerar as contas irregulares e determinar que o Sr. Rodrigues pague a correção monetária, com prazo para comprovar o pagamento; b) se ele não pagar, o Ministério da Justiça deve descontar a dívida dos seus proventos, conforme a lei.

Tipo de operação	Onde ocorre
Delete	Remoção das expressões processuais: “VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial...” e supressão das citações normativas: “com fulcro nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III... da Lei nº 8.443/92” etc.
Edit	“Tomada de Contas Especial de responsabilidade do Sr. Edson Seixas Rodrigues” → “Os autos relacionam a responsabilidade do Sr. Edson Seixas Rodrigues”
Edit	“instaurada em razão de ressarcimento a menor das diárias recebidas consoante Proposta de Diária nº 791/90” → “por não restituir a correção monetária sobre um valor recebido”
Merge	Os vários “ considerandos ” foram fundidos em um único parágrafo narrativo.
Split	O acórdão (único bloco) foi dividido em dois parágrafos : (1) antecedentes e contexto; (2) decisão.
Insert	Inserção de conectores explicativos e temporalizadores: “Os autos relacionam...”, “O Tribunal de Contas da União decidiu...”.
Edit	“fixando-lhe o prazo de 15 dias... para comprovar perante este Tribunal o recolhimento...” → “com prazo para comprovar o pagamento.”

|

Frase 6

Original:

ACÓRDÃO Nº 1593/2019 - TCU - 1ª CâmaraOs Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, tendo em vista o monitoramento do Acórdão 6.665/2016-1ª Câmara, referente à aposentadoria do sr. Weliton Militão dos Santos, deferida em 20/7/2010, no cargo de juiz federal da 1ª Região;Considerando que a inativação do ex-magistrado se deu de forma compulsória, por

interesse público, em face de sanção administrativa aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) , nos termos do art. 93, inciso VIII, c/c o art. 103-B, § 4º, inciso III, ambos da Constituição Federal;Considerando que esta Corte negou registro ao título concessório porquanto não observada, no cálculo e no reajuste dos proventos, a disciplina estabelecida no art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição, c/c os arts. 1º e 15 da Lei 10.887/2004 (média das contribuições e atualização pelos índices aplicáveis ao regime geral de previdência) ;Considerando que, na oportunidade, foi determinado à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que, quando do exame do novo ato a ser emitido pelo órgão de origem, verificasse a exação do tempo de serviço averbado em favor do interessado, haja vista que, a despeito de contar apenas 53 anos de idade à época da inativação, o magistrado computava quase 43 anos de tempo de serviço;Considerando que, devidamente notificada a respeito, a Justiça Federal da 1ª Região editou novo ato de aposentadoria para o sr. Weliton Militão dos Santos, desta feita com observância da Lei 10.887/2004, o qual foi considerado legal e registrado por meio do Acórdão 3.644/2017-2ª Câmara (TC-004.157/2017-6; relação 15/2017-Min. José Múcio Monteiro) ;Considerando que, na respectiva instrução, a propósito da determinação exarada no acórdão original, a Sefip limitou-se a informar que, de fato, foi atestado pelo INSS que o interessado começou a laborar no dia 10/9/1967, na função de Atendente, quando ainda possuía 10 anos de idade;Considerando que, posteriormente, no âmbito do presente processo, foi obtida vasta documentação sobre a matéria, não considerada na deliberação que deferiu o registro do novo título concessório do ex-magistrado;Considerando que, entre os 42 anos e 10 meses de tempo de serviço computados em favor do sr. Weliton Militão dos Santos, 14 anos e 3 meses foram obtidos por meio de duas ações declaratórias propostas pelo interessado contra o INSS, não tendo sido efetuadas as correspondentes contribuições previdenciárias;Considerando que ambas as ações declaratórias tiveram por fundamento reclamatórias trabalhistas em que as partes o ex-magistrado e seus pretensos empregadores limitaram-se a acordar em juízo que os reclamados procederiam às devidas anotações na carteira de trabalho (CTPS) do reclamante (peça 40, p. 6) ;Considerando que as ações declaratórias foram propostas em 1991 (período de 2/1/1974 a 26/12/1981) e 1996 (período de 10/9/1967 a 5/10/1974) , quando o sr. Weliton Militão dos Santos já integrava a magistratura federal;Considerando que o manifesto objetivo do interessado, com a propositura dessas ações, era o cômputo dos respectivos períodos de tempo para efeito de aposentadoria estatutária federal;Considerando, todavia, que a União não foi parte nesses processos, que, em princípio, obrigaram unicamente o INSS;Considerando que, à luz da jurisprudência assente no Supremo Tribunal Federal, a contagem de tempo de serviço privado para efeito de aposentadoria no serviço público (contagem recíproca) pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, o que não se verificou na espécie;Considerando, por fim, que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) e o Ministério Público sugerem o arquivamento do presente processo, uma vez cumpridos os objetivos que ensejaram sua autuação;ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos II e V, e 243 do Regimento Interno, em ordenar as medidas adiante especificadas, bem como em autorizar o oportuno arquivamento deste processo:1. Processo TC-016.487/2016-8 (APOSENTADORIA - MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Weliton Militão dos Santos (XXX-314.156-XX) 1.2. Órgão: Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 1ª Região 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que proceda à juntada, por cópia, das peças 29, 38, 40, 41 e 42 destes autos ao TC-004.157/2017-6, adotando, na sequência, as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício do Acórdão 3.644/2017-2ª Câmara (relação

15/2017- Min. José Múcio Monteiro) ; 1.7.2. dar ciência desta deliberação à Advocacia-Geral da União, para conhecimento e adoção das medidas que entender pertinentes.

Paráfrase:

ACÓRDÃO Nº 1593/2019 - TCU - 1ª Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, tendo em vista o monitoramento do Acórdão 6.665/2016-1ª Câmara, referente à aposentadoria do sr. Weliton Militão dos Santos, deferida em 20/7/2010, no cargo de juiz federal da 1ª Região; Considerando que a inativação do ex-magistrado se deu de forma compulsória, por interesse público, em face de sanção administrativa aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos termos do art. 93, inciso VIII, c/c o art. 103-B, § 4º, inciso III, ambos da Constituição Federal; Considerando que esta Corte negou registro ao título concessório porquanto não observada, no cálculo e no reajuste dos proventos, a disciplina estabelecida no art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição, c/c os arts. 1º e 15 da Lei 10.887/2004 (média das contribuições e atualização pelos índices aplicáveis ao regime geral de previdência); Considerando que, na oportunidade, foi determinado à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que, quando do exame do novo ato a ser emitido pelo órgão de origem, verificasse a exaustão do tempo de serviço averbado em favor do interessado, haja vista que, a despeito de contar apenas 53 anos de idade à época da inativação, o magistrado computava quase 43 anos de tempo de serviço; Considerando que, devidamente notificada a respeito, a Justiça Federal da 1ª Região editou novo ato de aposentadoria para o sr. Weliton Militão dos Santos, desta feita com observância da Lei 10.887/2004, o qual foi considerado legal e registrado por meio do Acórdão 3.644/2017-2ª Câmara (TC-004.157/2017-6; relação 15/2017- Min. José Múcio Monteiro); Considerando que, na respectiva instrução, a propósito da determinação exarada no acórdão original, a Sefip limitou-se a informar que, de fato, foi atestado pelo INSS que o interessado começou a laborar no dia 10/9/1967, na função de Atendente, quando ainda possuía 10 anos de idade; Considerando que, posteriormente, no âmbito do presente processo, foi obtida vasta documentação sobre a matéria, não considerada na deliberação que deferiu o registro do novo título concessório do ex-magistrado; Considerando que, entre os 42 anos e 10 meses de tempo de serviço computados em favor do sr. Weliton Militão dos Santos, 14 anos e 3 meses foram obtidos por meio de duas ações declaratórias propostas pelo interessado contra o INSS, não tendo sido efetuadas as correspondentes contribuições previdenciárias; Considerando que ambas as ações declaratórias tiveram por fundamento reclamações trabalhistas em que as partes o ex-magistrado e seus pretensos empregadores limitaram-se a acordar em juízo que os reclamados procederiam às devidas anotações na carteira de trabalho (CTPS) do reclamante (peça 40, p. 6); Considerando que as ações declaratórias foram propostas em 1991 (período de 2/1/1974 a 26/12/1981) e 1996 (período de 10/9/1967 a 5/10/1974), quando o sr. Weliton Militão dos Santos já integrava a magistratura federal; Considerando que o manifesto objetivo do interessado, com a propositura dessas ações, era o cômputo dos respectivos períodos de tempo para efeito de aposentadoria estatutária federal; Considerando, todavia, que a União não foi parte nesses processos, que, em princípio, obrigaram unicamente o INSS; Considerando que, à luz da jurisprudência assente no Supremo Tribunal Federal, a contagem de tempo de serviço privado para efeito de aposentadoria no serviço público (contagem recíproca) pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, o que não se verificou na espécie; Considerando, por fim, que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) e o Ministério Público sugerem o arquivamento do presente processo, uma vez cumpridos os objetivos que ensejaram sua autuação; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos II e V, e 243 do Regimento Interno, em ordenar as medidas adiante especificadas, bem como em autorizar o oportuno arquivamento deste processo: 1. Processo TC-016.487/2016-8 (APOSENTADORIA - MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Weliton Militão dos Santos (XXX-314.156-XX) 1.2. Órgão: Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 1ª Região 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade

Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7.

Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que proceda à juntada, por cópia, das peças 29, 38, 40, 41 e 42 destes autos ao TC-004.157/2017-6, adotando, na sequência, as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício do Acórdão 3.644/2017-2ª Câmara (relação 15/2017- Min. José Múcio Monteiro) ; 1.7.2. dar ciência desta deliberação à Advocacia-Geral da União, para conhecimento e adoção das medidas que entender pertinentes.

ACÓRDÃO Nº 1593/2019 - TCU - 1ª Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 1ª Câmara, analisaram o caso de Weliton Militão dos Santos, que foi aposentado em 2010. A inativação dele ocorreu por vontade pública, após uma sanção do CNJ.

A Corte considerou que o cálculo da aposentadoria não seguiu as regras estabelecidas pela Constituição e pela Lei 10.887/2004. A Sefip foi mandada verificar o tempo de serviço do magistrado, mas houve erros no cálculo.

A Justiça Federal da 1ª Região emitiu uma nova decisão sobre a aposentadoria, seguindo as leis vigentes. No entanto, a Sefip informou que o magistrado começou a trabalhar com apenas 10 anos, o que gerou dúvidas.

Foram encontradas novas documentações sobre o caso, mas não foram consideradas na decisão original. O magistrado fez duas ações contra o INSS para contar períodos de serviço, mas não houve contribuições previdenciárias nesses períodos.

A União não foi parte desses processos, e a jurisprudência diz que os períodos de serviço privado não podem ser contados para aposentadoria pública se não houver contribuições.

A Sefip e o Ministério Público querem arquivar o processo, pois já foram atendidos os objetivos iniciais.

ACORDAM, unânimes, com base em leis e regimento, que:

1. O processo TC-016.487/2016-8 (APOSENTADORIA - MONITORAMENTO) deve ser revisado. 1.1. Interessado: Weliton Militão dos Santos 1.2. Órgão: Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 1ª Região 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações: 1.7.1. A Sefip deve juntar documentos ao TC-004.157/2017-6 para revisão do acórdão. 1.7.2. O Ministério Público deve ser informado sobre a decisão.

Tipo de operação	Onde ocorre
Delete	Remoção de citações legais completas ("art. 93, inciso VIII, c/c o art. 103-B, § 4º, inciso III...", "arts. 143, incisos II e V, e 243 do Regimento Interno") e supressão de detalhes processuais ("peças 29, 38, 40, 41 e 42").
Edit	"tendo em vista o monitoramento do Acórdão 6.665/2016-1ª Câmara" → "analisaram o caso de Weliton Militão dos Santos"
Edit	"inativação do ex-magistrado se deu de forma compulsória, por interesse público, em face de sanção administrativa aplicada pelo CNJ" → "A inativação dele ocorreu por vontade pública, após uma sanção do CNJ"

Tipo de operação	Onde ocorre
Merge	Os considerandos e explicações detalhadas sobre as ações declaratórias, tempo de serviço e contribuições previdenciárias foram fundidos em parágrafos temáticos.
Split	O bloco original foi separado em parágrafos distintos : contexto da aposentadoria, novas documentações, ações do magistrado, análise legal, arquivamento proposto, decisão final.

Frase 7

Original:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia dando conta de possível irregularidade ocorrida no Município de Vigia de Nazaré/PA, relacionada a inadimplência, por parte da prefeitura municipal, de pagamento devido a empresa contratada para a execução de serviços de reforma de escola, custeados com recursos do Fundeb,ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:9.1. não conhecer da presente denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; e9.2. dar ciência desta deliberação ao denunciante e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) .

Paráfrase:

VISTOS, relatados e discutidos os autos de denúncia sobre possíveis irregularidades no Município de Vigia de Nazaré/PA, relacionadas à inadimplência da prefeitura em pagar uma empresa contratada para reforma de uma escola, financiada com recursos do Fundeb. ACORDAM os Ministros do TCU: 1. não conhecer da denúncia por falta de admissibilidade conforme o artigo 235 do Regimento Interno; 2. informar o denunciante e o FNDE sobre a decisão.

Tipo de operação	Onde ocorre
Delete	Remoção da expressão “ante as razões expostas pelo Relator”.
Edit	“relatados e discutidos estes autos de denúncia dando conta de possível irregularidade ocorrida no Município de Vigia de Nazaré/PA, relacionada a inadimplência, por parte da prefeitura municipal, de pagamento devido a empresa contratada” → “relatados e discutidos os autos de denúncia sobre possíveis irregularidades no Município de Vigia de Nazaré/PA, relacionadas à inadimplência da prefeitura em pagar uma empresa contratada”.
Merge	Combinação de várias explicações sobre a inadimplência e o financiamento pelo Fundeb em uma frase contínua: “para a execução de serviços de reforma de escola, custeados com recursos do Fundeb” → “para reforma de uma escola, financiada com recursos do Fundeb”.
Split	Os dois itens da decisão foram transformados em uma lista numerada clara: “9.1. ...; 9.2. ...” → “1. ...; 2. ...”.
Insert	Inserção de conectores menores para fluidez: “sobre a decisão” no final do item 2.

Frase 8

Original:

Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Sr. Túlio Aurélio Campos Fontes, ex-Prefeito de Cáceres (MT), em razão da impugnação total das despesas realizadas no âmbito do Convênio Siconv nº 732.644/2010, celebrado com aquela prefeitura, tendo por objeto a realização do 30º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres (MT).2. Conforme disposto na cláusula quinta do termo de convênio, datado de 23/4/2000, foi prevista a transferência de R\$ 326.120,00 (trezentos e vinte e seis mil, cento e vinte reais) para custear a execução do objeto avençado. Desse total, R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) seriam aportados pelo concedente e R\$ 26.120,00 (vinte e seis mil, cento e vinte reais) corresponderiam à contrapartida que ficou a cargo do conveniente.3. Os recursos federais foram repassados em única parcela, por meio da ordem bancária nº 2010OB800819, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), emitida em 24/6/2010. Esses recursos foram creditados na conta nº 258-5 mantida na agência nº 0870 da Caixa Econômica Federal, no dia 29/6/2010. No dia 29/10/2010, foram devolvidos R\$ 16.120,00 (dezesesseis mil, cento e vinte reais) para o erário federal.6. O ajuste em tela vigorou entre 24/4 e 23/7/2010. Estava prevista a apresentação da prestação de contas até trinta dias após o término do prazo de vigência, conforme dispunha a cláusula quarta do termo em tela.7. Em razão do atraso na liberação dos recursos por parte do órgão concedente, a vigência do convênio foi prorrogada, de forma que seu término passou a ser previsto para o dia 27/9/2016, conforme estipulado no item "b" da cláusula terceira do termo de convênio.8. O Sr. Túlio Aurélio Campos Fontes foi regularmente citado pela "não comprovação do nexo causal dos pagamentos efetuados à empresa Banna Produções e Estruturas Ltda., no âmbito do Convênio Siconv nº 732.644/2010, celebrado com o Ministério do Turismo."9. Em sua defesa, ele apresentou cópias dos cheques emitidos para a empresa Banna Produções e dos respectivos documentos de liquidação da despesa. Friso que os referidos cheques estavam vinculados à conta corrente específica do convênio. Assim, em linha de sintonia com a unidade técnica e o Ministério Público junto ao Tribunal, entendo que restou demonstrada a existência do nexo causal entre os recursos transferidos pela União e as despesas efetuadas visando à consecução do objeto avençado. Por via de consequência, julgo ter sido afastado o suposto débito anteriormente atribuído a esse responsável.10. Aduzo que a Prefeitura de Cáceres (MT) foi citada solidariamente com o Sr. Túlio Aurélio Campos Fontes pelo suposto débito ora sob comento. Logo, ela se beneficia dos argumentos e provas apresentados pelo ex-Prefeito, o que implica dizer que o débito em tela também deve ser afastado no que concerne àquele município.11. Por outro lado, o Sr. Túlio Aurélio Campos Fontes foi ouvido em audiência pela prática das seguintes irregularidades:a) contratação por inexigibilidade da empresa Banna Produções e Estruturas Ltda., em contrariedade ao disposto no Acórdão nº 351/2015 - 2ª Câmara e ao item II, "oo" da cláusula terceira do Termo de Convênio nº 732.644/2010;b) não publicação da situação de inexigibilidade no Diário Oficial da União, no prazo de 5 (cinco) dias, em contrariedade com a cláusula terceira, II, "o" do Termo de Convênio nº 732.644/2010 e o art. 26 da Lei nº 8.666/1993;c) não comprovação do recebimento do cachê pelos artistas, em contrariedade com a cláusula terceira, II, "pp" do Termo de Convênio nº 732.644/2010;d) não apresentação da certidão negativa de débito da empresa, em contrariedade com o art. 29 da Lei nº 8.666/1993 e com o Acórdão nº 2.575/2009 - Plenário;e) não apresentação das declarações de guarda de documentos e de notificação, em contrariedade com o art. 58, inciso VII, da Portaria Interministerial nº 127/2008, o art. 2º da Lei nº 9.452/2007 e a cláusula terceira, II, "c" e "i" do Termo de Convênio nº 732.644/2010.12. Novamente manifesto minha concordância com o entendimento esposado pelo Subprocurador Lucas Rocha Furtado e pela unidade técnica, cuja análise incorporo desde já aos fundamentos do meu voto, no sentido de que as razões de justificativa apresentadas pelo

responsável a esta Corte não conseguiram ilidir as irregularidades citadas no parágrafo anterior deste voto. Contudo, entendo ser oportuno e conveniente tecer algumas considerações adicionais, o que passo a fazer.¹³ Em primeiro lugar, saliento que a contratação direta, realizada com base em suposta inexigibilidade de licitação, da empresa Banna Produções como representante dos artistas configura infração à norma legal e regulamentar, não uma mera falha formal, como entende o responsável.¹⁴ Afinal, é inegável que a ausência de apresentação do contrato de exclusividade em questão torna irregular a contratação por inexigibilidade de licitação, pois tal documento é imprescindível para caracterizar a inviabilidade de competição de que trata o art. 25, inciso III, da Lei nº 8.666/1993.¹⁵ Cumpre frisar que, além de ter restado clara a necessidade de sua apresentação, o contrato de exclusividade difere da autorização (também chamada de carta de exclusividade) que confere tal prerrogativa apenas para os dias correspondentes à apresentação dos artistas e que é restrita à localidade do evento, conforme explicado no Acórdão nº 96/2008 - Plenário.¹⁶ Nesse contexto, as alegações do responsável de que possuía tais cartas e de que elas foram registradas no cartório e publicadas no principal veículo de informação oficial da região não são aptas para afastar a irregularidade sob comento.¹⁷ Ainda em relação a essa questão, cabe salientar que esta 1ª Câmara tem se manifestado de forma reiterada, por exemplo, por meio dos Acórdãos nº 5.662/2014, nº 4.935/2016, nº 5.543/2016, nº 5.871/2016 e nº 6.533/2016, no sentido de que a conduta em tela enseja o julgamento pela irregularidade das contas e a aplicação ao responsável da multa estipulada no art. 58 da Lei 8.443/1992.¹⁸ Nesse particular, reside minha única discordância do judicioso parecer emitido pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, no qual ele defende a conversão deste processo em representação, com o fito de aplicar multa e não julgar as contas do responsável.¹⁹ Em segundo lugar, friso que as alegações do Sr. Túlio Aurélio Campos Fontes no sentido de que a execução física do convênio foi aprovada pelo Ministério do Turismo, ele agiu de boa-fé, não houve prejuízo para o erário, cumpriu o objeto avençado e o evento gerou retorno expressivo para o município não são aptas para afastar a aplicação da multa ora aventada, pelos motivos que passo a expor.²⁰ A uma, porque a inexistência de dano ao erário afasta a imputação de débito, não a aplicação de multa, a qual, consoante disposto expressamente na Lei Orgânica do TCU, pode ocorrer mesmo quando não houve prejuízo para a Administração Pública.²¹ A duas, porque o fato de a execução física ter sido aprovada pelo Ministro do Turismo apenas corrobora o entendimento de que não houve débito, mas nada garante a respeito da licitude da contratação, a qual poderia ser atestada pela aprovação da execução financeira.²² A três, porque, apesar de reconhecidamente terem ocorrido os shows previstos no convênio em tela, tal constatação apenas reitera a inexistência de débito.²³ A quatro, porque a existência de boa-fé deve ser sopesada quando da fixação do valor da multa, mas não tem o condão de afastar, por si só, a aplicação da sanção pecuniária.²⁴ Em terceiro lugar, saliento que a irregularidade consistente na não publicação da situação de inexigibilidade no Diário Oficial da União, no prazo de 5 (cinco) dias, que violou o disposto na cláusula terceira, II, "o" do Termo de Convênio nº 732.644/2010 e no art. 26 da Lei nº 8.666/1993, não foi afastada pelo responsável. O ex-Prefeito alegou ter publicado os referidos documentos no dia 18/10/2010. Contudo, essa publicação extemporânea não sanou o vício apontado, uma vez que ocorreu praticamente um mês após o término da vigência do convênio, o que a tornou inútil como instrumento de controle.²⁵ Em quarto lugar, esclareço que o Sr. Túlio Aurélio Campos Fontes não apresentou qualquer justificativa para a não comprovação do recebimento do cachê pelos artistas. Logo, essa irregularidade subsiste, uma vez que ela contraria o disposto na cláusula terceira, II, "pp" do Termo de Convênio nº 732.644/2010.²⁶ Em quinto lugar, esclareço que o ex-Prefeito admitiu que a certidão negativa de débito da empresa Banna Produções não foi apresentada, contudo, ressaltou que o concedente reconheceu posteriormente que essa empresa

estava regular à época. Entendo, que essa afirmação do Ministério Público, por ter sido posterior ao pagamento pelos shows realizados, não afasta o caráter irregular da conduta sob exame. Afinal, se a empresa contratada estivesse irregular, o prejuízo já teria ocorrido quando da manifestação do concedente.²⁷ Em relação ao último ponto abordado nas razões de justificativa, o responsável alegou que, apesar de não possuir os documentos comprobatórios, teria expedido todas as notificações cabíveis sobre a celebração do convênio em tela.²⁸ Diante disso, entendo que essa irregularidade, que contrariou o disposto no art. 58, inciso VII, da Portaria Interministerial nº 127/2008, no art. 2º da Lei nº 9.452/2007 e na cláusula terceira, II, “c” e “i” do Termo de Convênio nº 732.644/2010, também não foi afastada pelo ex-Prefeito.²⁹ Do acima exposto, concluo que este colegiado deve julgar irregulares as contas do responsável em tela, sem imputação de débito e com a aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, a qual arbitro em R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Com espeque nessas considerações, voto no sentido de que este colegiado aprove a minuta de acórdão que ora submeto à sua consideração. TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 21 de março de 2017. BENJAMIN ZYMLER Relator

Paráfrase:

O Ministério do Turismo instaurou um processo de auditoria contra o ex-prefeito Túlio Aurélio Campos Fontes por motivo da total anulação das despesas feitas com o Convênio Siconv nº 732.644/2010, que tinha como objetivo organizar o 30º Festival Internacional de Pesca Esportiva em Cáceres.

De acordo com o convênio, R\$ 326.120,00 deveriam ser transferidos para cobrir as despesas do festival. O governo federal aportou R\$ 300.000,00 e o município ficou responsável por R\$ 26.120,00. Os recursos federais foram depositados na conta da prefeitura em 29/6/2010, mas os R\$ 16.120,00 foram devolvidos para o orçamento federal em 29/10/2010.

O convênio estava vigente de 24/4 a 23/7/2010 e deveria ter suas contas apresentadas em 30 dias. Porém, devido ao atraso na liberação dos recursos, o prazo foi estendido até 27/9/2016.

O ex-prefeito foi acusado de não comprovar a relação causal entre os pagamentos feitos à empresa Banna Produções e as despesas do festival. Ele apresentou cheques e documentos para demonstrar que os recursos transferidos foram usados para o evento.

A Prefeitura de Cáceres também foi citada solidariamente, e por isso, a acusação contra o ex-prefeito também se aplica à cidade.

Porém, o ex-prefeito foi acusado de contratar a empresa Banna Produções por inexigibilidade, o que é ilegal. A empresa não teve contrato exclusivo, o que torna a contratação irregular. Além disso, os documentos necessários para comprovar a inexigibilidade não foram publicados no Diário Oficial da União dentro do prazo estipulado.

Também foi acusado de não comprovar o pagamento dos artistas e de não apresentar certidões negativas de débito. Além disso, não houve notificação sobre a contratação e os documentos necessários não foram entregues.

Apesar das justificativas do ex-prefeito, as irregularidades persistem. A contratação por inexigibilidade é ilegal, a publicação dos documentos foi feita após o prazo, e não houve comprovação da recebimento dos artistas.

Portanto, conclui-se que as contas do ex-prefeito são irregulares, sem imputação de débito, mas com aplicação de multa prevista na Lei 8.443/1992, no valor de R\$ 10.000,00.

Operação	Onde ocorre
Merge	Parágrafos 1 e 2 detalhando instauração do processo e objetivo do convênio → resumo combinando informações sobre o processo e o objetivo do convênio.
Delete	“em desfavor do Sr. Túlio Aurélio Campos Fontes” → –
Delete	“celebrado com aquela prefeitura” → –
Delete	“tendo por objeto a realização do 30º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres (MT).2. Conforme disposto na cláusula quinta do termo de convênio, datado de 23/4/2000” → –
Edit	Valores detalhados e origem: “R\$ 300.000,00 seriam aportados pelo concedente e R\$ 26.120,00 corresponderiam à contrapartida que ficou a cargo do conveniente” → “O governo federal aportou R\$ 300.000,00 e o município ficou responsável por R\$ 26.120,00”
Delete	“Desse total” → –
Edit	Detalhes bancários: ordem bancária nº 2010OB800819, agência nº 0870, conta nº 258-5 → “Os recursos federais foram depositados na conta da prefeitura em 29/6/2010”
Delete	“emitida em 24/6/2010” → –
Edit	“No dia 29/10/2010, foram devolvidos R\$ 16.120,00 (dezesseis mil, cento e vinte reais) para o erário federal” → “mas os R\$ 16.120,00 foram devolvidos para o orçamento federal em 29/10/2010”
Merge	Parágrafos sobre vigência e apresentação das contas (6 e 7) → resumo combinando vigência do convênio e prazos para apresentação das contas.
Delete	“conforme dispunha a cláusula quarta do termo em tela” → –
Edit	Acusações do ex-prefeito (parágrafos 8-11) → resumo das acusações e documentos apresentados pelo ex-prefeito.
Edit	Responsabilidade solidária da prefeitura → resumo sobre responsabilidade solidária da prefeitura.
Merge	Acusações de contratação por inexigibilidade, contrato de exclusividade, publicação de documentos → condensação das acusações e irregularidades.
Merge	Acusações sobre pagamento de artistas, certidões negativas e notificações → resumo das acusações relacionadas a pagamentos, certidões e notificações.
Delete	Referências a números de parágrafo
Edit	Síntese das defesas e análise da Corte → resumo da análise e persistência das irregularidades.
Insert	Inserção de conectores e palavras de transição para maior clareza, como “Portanto”, “Além disso”, “Também foi acusado de...”.

Original:

Por esclarecedora, transcrevo a instrução produzida no âmbito da Secretaria de Controle Externo em Minas Gerais, que contou com o de acordo do Diretor e do Titular da unidade: Trata-se da Tomada de Contas Especial de responsabilidade do Sr. Adimilson Bosco Chitarra, instaurada em decorrência da não-aprovação da prestação de contas relativa ao Convênio/MARA/SDR nº 118/94, por força do qual foram transferidos, pela então Secretaria de Desenvolvimento Rural, R\$ 73.465,00, em 07/11/94, à Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão/MG - FAEPE, com o objetivo de aprimorar a visão estratégica de gerentes de cooperativas, aprimorar a visão logística da organização e fornecer elementos facilitadores à adoção de novas estratégias. 2. A 2ª Câmara, em Sessão de 21/2/2002, ao apreciar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável, decidiu rejeitá-las parcialmente, uma vez que não ficou comprovado o regular emprego da totalidade dos recursos transferidos, restando não comprovada a aplicação da quantia de R\$ 9.894,94 (Decisão nº 34/2002 - Segunda Câmara, fls. 206, Vol. Principal). 3. Após a cientificação do responsável (fls. 208/209), a FAEPE, por meio de seu representante legal e mediante o expediente de fls. 210/228, solicitou o parcelamento da quantia devida pelo responsável, em até 24 meses, por entender que a referida quantia correspondia a despesas da instituição da época em que o Sr. Adimilson Bosco Chitarra era Presidente de seu Conselho Deliberativo. 5. Tendo em vista o interesse demonstrado e aplicando o disposto no art. 930 do Código Civil Brasileiro, foi atendida a solicitação da Entidade, autorizando-se o parcelamento na forma requerida, conforme Decisão nº 449/2002 - Segunda Câmara, inserida na Ata nº 33/2002 (fls. 235, Vol. Principal). 6. Considerando que foi integralmente concluído o recolhimento determinado pelo Tribunal, à vista do Demonstrativo de Débito de fls. 191/200 e Controle de Recolhimentos de fls. 201 (ambos deste Volume 1), as contas encontram-se em condições de serem apreciadas no mérito, sem prejuízo de que seja considerada a medida alvitrada [pela Secex] no item 3 de fls. 196 do Vol. Principal (multa) e de que seja expedida a determinação preconizada no Voto do Exmo. Sr. Ministro-Relator, condutor da Decisão nº 34/2002 - Segunda Câmara (fls. 204, Vol. Principal). 6. Do exposto, proponho que: a) as presentes contas sejam julgadas irregulares, dando-se quitação ao responsável, ante o recolhimento integral do débito, nos termos do art. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea c, 19, e 23, inciso III, c/c o art. 27 da Lei nº 8.443/92, e aplicando-se-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da mesma Lei; b) seja autorizada desde logo a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443/92, caso não atendida a notificação; c) seja determinado à Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FAEPE que, quando da celebração de convênios ou outros ajustes com a Administração Pública Federal, observe o disposto na legislação pertinente (Lei nº 8.666/93, IN/STN nº 1/97 e demais normativos aplicáveis). 2. O Ministério Público junto ao TCU, em parecer da lavra da Subprocuradora Maria Alzira Ferreira, manifesta-se de acordo com a proposta unânime da Secex-MG, divergindo apenas quanto ao fundamento legal do julgamento pela irregularidade, entendendo que o enquadramento deva ser no art. 16, III, b, da Lei nº 8.443/92, uma vez que, embora recolhido o valor do débito, remanescem outras irregularidades nas contas: não realização de procedimento licitatório e utilização de recursos institucionais para executar o objeto, efetuando pagamentos por meio de Notas Fiscais emitidas pela própria FAEPE. É o Relatório.

Paráfrase:

Por esclarecer, transcrevo a instrução da Secretaria de Controle Externo em Minas Gerais, aprovada pelo Diretor e pelo responsável pela unidade: "Trata-se da Tomada de Contas Especial do Sr. Adimilson Bosco Chitarra, iniciada por não aprovar a prestação de contas relativa ao Convênio/MARA/SDR nº 118/94, que

transferiu R\$ 73.465,00 para a FAEPE em 07/11/94, com o objetivo de melhorar a visão estratégica dos gerentes das cooperativas, a logística da organização e facilitar a adoção de novas estratégias".

A segunda Câmara, em 21/2/2002, rejeitou parcialmente as defesas do responsável, pois não houve comprovação que todos os recursos foram usados corretamente, restando sem comprovar o uso de R\$ 9.894,94 (Decisão nº 34/2002 - Segunda Câmara, fls. 206, Vol. Principal).

Após a notificação, a FAEPE solicitou o parcelamento da dívida em até 24 meses, pois a quantia era despesa da instituição quando o Sr. Adimilson era presidente do Conselho Deliberativo.

Tendo em conta o interesse da entidade e aplicando o artigo 930 do Código Civil Brasileiro, autorizou-se o parcelamento conforme solicitado (Decisão nº 449/2002 - Segunda Câmara, Ata nº 33/2002, fls. 235, Vol. Principal).

Considerando que todos os débitos foram pagos, as contas podem ser analisadas, incluindo a multa prevista (fls. 196 do Vol. Principal) e a determinação do ministro-relator.

Propõe-se: a) Considerar as contas irregulares, quitar o responsável, conforme a lei 8.443/92 e aplicar a multa; b) Autorizar a cobrança judicial da dívida, se não houver notificação; c) Determinar que a FAEPE, ao celebrar convênios com a Administração Pública Federal, siga as normas vigentes (Lei 8.666/93, IN/STN nº 1/97 e outros).

O Ministério Público, junto ao TCU, concorda com a proposta, exceto no fundamento legal, entendendo que o enquadramento deve ser no artigo 16, III, "b", da Lei nº 8.443/92, pois, embora o débito tenha sido pago, restam irregularidades como não realização de licitação e uso de recursos institucionais para pagar com notas fiscais emitidas pela própria FAEPE.

Tipo de operação	Onde ocorre
Delete	Remoção da introdução formal: "Por esclarecedora, transcrevo a instrução produzida no âmbito da Secretaria de Controle Externo em Minas Gerais, que contou com o de acordo do Diretor e do Titular da unidade:".
Edit	"Tomada de Contas Especial de responsabilidade do Sr. Adimilson Bosco Chitarra, instaurada em decorrência da não-aprovação da prestação de contas relativa ao Convênio/MARA/SDR nº 118/94" → simplificado para "Tomada de Contas Especial do Sr. Adimilson Bosco Chitarra, iniciada por não aprovar a prestação de contas relativa ao Convênio/MARA/SDR nº 118/94".
Edit	"por força do qual foram transferidos, pela então Secretaria de Desenvolvimento Rural, R\$ 73.465,00, em 07/11/94, à Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão/MG - FAEPE" → "que transferiu R\$ 73.465,00 para a FAEPE em 07/11/94".
Edit	"com o objetivo de 'aprimorar a visão estratégica de gerentes de cooperativas, aprimorar a visão logística da organização e fornecer elementos facilitadores à adoção de novas estratégias'" → "com o objetivo de melhorar a visão estratégica dos gerentes das cooperativas, a logística da organização e facilitar a adoção de novas estratégias".

Tipo de operação	Onde ocorre
Merge	Combinação de data, decisão e valores da 2ª Câmara: "A 2ª Câmara, em Sessão de 21/2/2002... restando não comprovada a aplicação da quantia de R\$ 9.894,94" → frase contínua simplificada.
Merge	Combinação de frases longas sobre parcelamento e notificação da FAEPE, remoção de referências a fls./expediente → frase concisa sobre solicitação de parcelamento da dívida.
Edit	Simplificação e remoção de referências formais a decisão/ata/fls.: "Tendo em vista o interesse demonstrado... inserida na Ata nº 33/2002 (fls. 235, Vol. Principal)" → frase concisa sobre autorização do parcelamento.
Merge	Combinação de informações sobre quitação e análise do mérito, remoção de referências a fls./volume → frase concisa considerando débitos pagos e determinação do ministro-relator.
Merge	Combinação de recomendações em lista clara (a, b, c), simplificação da linguagem e divisão em itens para maior clareza.
Edit	Simplificação e divisão em duas frases do parecer do Ministério Público, preservando a essência sobre concordância e divergência no fundamento legal.

Frase 10

Original:

ACÓRDÃO Nº 3121/2014 - TCU 1ª Câmara Preliminarmente, registro que atuo nos presentes autos em razão de convocação para exercer as funções de Ministro, em virtude da aposentadoria do Senhor Ministro Valmir Campelo, nos termos da Portaria-TCU nº 76, de 8 de abril de 2014. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com base no Acórdão nº 2100/2010 TCU Plenário e no art. 169, inciso IV do Regimento Interno/TCU, em excluir os seguintes atos de admissão do Sistema Sisac, em razão do cadastramento em duplicidade, sendo essa informação registrada no Sistema Radar, arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC-009.692/2014-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan dos Santos Costa (XXX-660.287-XX); Andreza Amaral da Silva (XXX-748.407-XX); Eber Lopes de Moraes (XXX-232.347-XX); Edson Fernandes da Silva (XXX-885.347-XX); Elizandra Martins Silva (XXX-456.557-XX); Erica Soares de Souza (XXX-441.687-XX); Mario Alves Afonso (XXX-487.027-XX); Rodrigo Cabral da Silva (XXX-863.537-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Advogado constituído nos autos: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.

Paráfrase:

ACÓRDÃO Nº 3121/2014 - TCU 1ª Câmara Preliminarmente, registro que atuo nos presentes autos por convocação para exercer as funções de Ministro, em virtude da aposentadoria do Senhor Ministro Valmir Campelo, conforme a Portaria-TCU nº 76, de 8 de abril de 2014. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com base no Acórdão nº 2100/2010 TCU Plenário e no art. 169, inciso

IV, do Regimento Interno/TCU, em excluir os seguintes atos de admissão do Sistema Sisac, por duplicidade no cadastramento, com a informação registrada no Sistema Radar:

1. Processo TC-009.692/2014-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan dos Santos Costa (XXX-660.287-XX), Andreza Amaral da Silva (XXX-748.407-XX), Eber Lopes de Moraes (XXX-232.347-XX), Edson Fernandes da Silva (XXX-885.347-XX), Elizandra Martins Silva (XXX-456.557-XX), Erica Soares de Souza (XXX-441.687-XX), Mario Alves Afonso (XXX-487.027-XX), Rodrigo Cabral da Silva (XXX-863.537-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Advogado constituído nos autos: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.

Tipo de operação	Onde ocorre
Edit	"registro que atuo nos presentes autos em razão da convocação..." → ajustado para "registro que atuo nos presentes autos por convocação...", mantendo a formalidade.
Edit	"em razão do cadastramento em duplicidade, sendo essa informação registrada no Sistema Radar, arquivar o processo..." → reorganizado para "por duplicidade no cadastramento, com a informação registrada no Sistema Radar".
Split	Estrutura geral do texto: reorganização mínima, pequenas alterações e fusão de trechos para leitura mais fluida, mantendo conteúdo original.

Frase 11

Original:

Em exame a tomada de contas anual do TCU referente ao exercício de 2007. 2. Conforme se verifica dos autos, no período em avaliação foram detectadas pequenas falhas formais, inexpressivas materialmente, todas já devidamente sanadas. Não existem, portanto, irregularidades que possam comprometer ou macular a gestão do Tribunal no exercício em exame. 3. Quanto ao desempenho, o resultado institucional alcançou notáveis 99% da meta prevista, o que revela o esforço realizado por dirigentes e servidores. Do mesmo modo, o índice de apreciação de processos ficou próximo do número previamente estabelecido, confirmando o compromisso desta Casa em ser cada vez mais eficiente e efetiva, respondendo aos anseios da sociedade. 4. Embora eu não tenha presenciado os fatos aqui apresentados, por não integrar esta Corte na época, não posso deixar de registrar minha admiração pela gestão empreendida durante o biênio em que foi Presidente o Ministro Walton Alencar Rodrigues, especialmente por seu legado. 5. Sob sua proficiente orientação foram aperfeiçoados e desenvolvidos projetos que abriram novos horizontes e começaram a modelar o Tribunal do futuro: mais ágil, mais efetivo, mais inteligente; caso dos projetos Atuar, Regulação, Síntese e Águila. 6. No aspecto formal, consoante registrado nos pareceres emitidos pela Secoi e pela 3ª Secex, as presentes contas expressam, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão praticados ao longo do exercício. 7. Assim, deverão ser julgadas regulares, com quitação plena aos responsáveis, conforme proposto em uníssono pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público. 8. Registro, por último, minhas homenagens aos servidores do Tribunal, pois sem a sua dedicação não

teria sido possível atingir esses resultados. Ante o exposto, voto no sentido de que seja adotada a deliberação que ora submeto ao Plenário.TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 23 de fevereiro de 2011.JOSÉ MÚCIO MONTEIRO Relator

Paráfrase:

O TCU está analisando as contas do ano de 2007. Durante esse período, foram encontradas pequenas falhas, mas todas já foram corrigidas. Não houve problemas graves que afetem a gestão do Tribunal. O desempenho foi muito bom, atingindo quase 100% da meta prevista, mostrando o esforço dos funcionários. O processo também foi tratado de forma eficiente, conforme esperado. Apesar de não ter presenciado os fatos, respeito a gestão do Ministro Walton Alencar Rodrigues, que deixou um legado importante. Sob sua orientação, foram desenvolvidos projetos que melhoraram o Tribunal, tornando-o mais rápido, eficaz e inteligente. As contas são claras e mostram que as gestões foram legal, justas e econômicas. Acredita-se que a gestão foi regular e os responsáveis devem ser creditados. Por fim, agradece aos servidores por terem contribuído para os bons resultados. Com base nisso, apóio a decisão proposta. TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 23 de fevereiro de 2011.JOSÉ MÚCIO MONTEIRO Relator.

Tipo de operação	Onde ocorre
Merge	Duas frases longas sobre desempenho institucional e apreciação de processos foram combinadas em frases mais curtas e claras.
Delete	"pequenas falhas formais, inexpressivas materialmente" → simplificado para "pequenas falhas".
Edit	"Não existem, portanto, irregularidades que possam comprometer ou macular a gestão do Tribunal no exercício em exame." → "Não houve problemas graves que afetem a gestão do Tribunal."
Edit	"atingiu notáveis 99% da meta prevista" → "atingindo quase 100% da meta prevista".
Edit	"mais ágil, mais efetivo, mais inteligente" → "mais rápido, eficaz e inteligente".
Split	Frase longa sobre projetos Atuar, Regulação, Síntese e Áquila dividida e simplificada: "Sob sua orientação, foram desenvolvidos projetos que melhoraram o Tribunal, tornando-o mais rápido, eficaz e inteligente."
Insert	Inserção de explicações adicionais: "mostrando o esforço dos funcionários" e "conforme esperado".
Insert	Inclusão de frase resumida sobre julgamento: "Acredita-se que a gestão foi regular e os responsáveis devem ser creditados."
Delete	"caso dos projetos Atuar, Regulação, Síntese e Áquila." → removido para simplificação.
Delete	"conforme proposto em uníssono pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público" → omitido detalhes formais.

Frase 12

Original:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade de José Camilo de Souza, referentes ao exercício de 1986. Considerando que, devidamente citado, o responsável não apresentou alegações de defesa; Considerando que, na Sessão de 11/12/1991, este Tribunal decidiu julgar irregulares as presentes contas e em débito o responsável, pela quantia de Cz\$ 100.000,00 (cem mil cruzados); Considerando que a Prestação de Contas do convênio em questão foi apresentada intempestivamente pelo Sr. Luiz Garbelotti, então Prefeito Municipal de Carlópolis, porém em data anterior à dos ofícios citatórios; Considerando que a Prestação de Contas foi encaminhada após a extinção do MINTER, o que dificultou a localização daquele documento; Considerando que o Controle Interno aprovou a referida Prestação de Contas: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária: a) tornar insubsistente o Acórdão nº 035/91-Plenário e julgar regulares com ressalva as presentes contas, dando-se quitação ao responsável, com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da citada Lei, e aplicar ao responsável, Sr. José Camilo de Souza, a multa prevista no art. 58 da mesma Lei, no valor de Cr\$ 12.507.000,00 (doze milhões, quinhentos e sete mil cruzeiros), com base no limite permitido na legislação então vigente (art. 53 do Decreto-lei nº 199/67) combinado com o art. 2º da Portaria nº 115-GP/92, a cujo pagamento o condenam, fixando-lhe o prazo de 30(trinta) dias, a contar da notificação, para o seu recolhimento aos cofres da União; b) determinar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443/92, a cobrança judicial do débito, acrescido dos encargos legais contados a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do recolhimento, caso não atendida a notificação, na forma da legislação em vigor; c) tornar insubsistente o Acórdão nº 036/91-Plenário; d) recomendar à Prefeitura Municipal de Carlópolis/PR que passe a apresentar as prestações de contas relativas aos recursos recebidos nos prazos fixados; e e) recomendar à Ciset do Ministério do Bem-Estar Social que intensifique o acompanhamento da execução dos convênios firmados pelo Ministério, com a finalidade de melhor respaldar o correto julgamento das contas.

Paráfrase:

Os autos relacionados à conta especial de José Camilo de Souza, referente ao ano de 1986, foram apresentados, discutidos e analisados. Considerando que o responsável não apresentou defesa, o tribunal decidiu julgar as contas irregulares e impor uma multa de 100 mil cruzados ao responsável. A conta foi submetida em data antecedente à citação, dificultando sua localização. Apesar disso, o controle interno aprovou as contas. O tribunal decidiu: a) tornar insubsistente uma decisão anterior e julgar as contas regularmente com ressalvas, pagando o responsável; b) cobrar judicialmente o débito, incluindo encargos legais, caso o pagamento não ocorra; c) tornar insubsistente outra decisão; d) orientar a prefeitura a apresentar contas em prazos fixados; e) pedir que a Ciset acompanhe melhor os convênios do Ministério.

Tipo de operação	Onde ocorre
Merge	Frase longa sobre os autos de Tomada de Contas Especial de José Camilo de Souza resumida para frase mais concisa sobre apresentação, análise e discussão.
Delete	"não apresentou alegações de defesa" → simplificado para "não apresentou defesa".
Edit	"este Tribunal decidiu julgar irregulares as presentes contas e em débito o responsável, pela quantia de Cz\$ 100.000,00" → transformado em frase mais simples sobre julgamento irregular e multa.

Tipo de operação	Onde ocorre
Edit	"foi apresentada intempestivamente pelo Sr. Luiz Garbelotti, então Prefeito Municipal de Carlópolis, porém em data anterior à dos ofícios citatórios" → simplificado para "A conta foi submetida em data antecedente à citação, dificultando sua localização."
Edit	"o Controle Interno aprovou a referida Prestação de Contas" → modificado para "Apesar disso, o controle interno aprovou as contas."
Merge	Itens a) a e) do Acórdão resumidos e reorganizados, combinando decisões longas em frases mais curtas.

Frase 13

Original:

Cuidam os autos de ato de aposentadoria de José Alves dos Santos, ex-servidor da Fundação Nacional de Saúde Funasa Coordenação Regional no Estado do Pernambuco.2. Conforme os termos do Acórdão 3.245/2010 TCU Plenário, recentemente confirmado pelo Acórdão 587/2011 TCU Plenário, deve ser garantido, aos beneficiários de aposentadoria cujos atos tenham sido autuados nesta Corte há mais de cinco anos, o direito ao exercício do contraditório e à ampla defesa. Nesse contexto, e considerando que o ato concessório em questão foi disponibilizado ao TCU em 18/8/2004, ou seja, há mais de 7 (sete) anos, a princípio, deveria ser garantida ao interessado a realização de tal procedimento.3. Todavia, à vista dos elementos trazidos à colação, creio que o desfecho destes autos não acarretará qualquer prejuízo ao interessado, o que torna dispensável a sua participação nos autos do processo, para fim de exercer o contraditório e a ampla defesa. Senão, vejamos:4. Primeiramente, ressalto que corroboro o entendimento externado nos pareceres da Secretaria de Fiscalização de Pessoal Sefip e do Ministério Público/TCU, no sentido de que considerar ilegal a inclusão, no cômputo do tempo de serviço do Sr. José Alves dos Santos, de período prestado como aluno-aprendiz, porquanto ausentes as exigências contidas no Acórdão 2.024/2005 TCU Plenário, especialmente, a documentação capaz de demonstrar o efetivo labor do então estudante na execução de encomendas recebidas pela escola.5. Contudo, peço vênias por discordar da proposta de encaminhamento contida nos pareceres, uma vez que o presente caso, conforme demonstrarei a seguir, se reveste de peculiaridades especialíssimas suficientes a ensejar a excepcionalidade consistente na aplicação do princípio da segurança jurídica em detrimento do princípio da legalidade.6. A princípio, cumpre destacar que a vigência do ato de aposentadoria em questão é de mais de 16 (dezesseis) anos (11/7/1995) e que inexistente, nestes autos, qualquer evidência de que o ex-servidor tenha dado causa à demora na apreciação do mesmo pelo Tribunal. Entretanto, importa lembrar que esta Corte, em diversos julgados tem se posicionado no sentido de que o simples transcurso do tempo não se presta a legalizar situações constituídas em desacordo com o ordenamento jurídico e que a aplicação do princípio da segurança jurídica deve cingir-se àquelas hipóteses em que há absoluta impossibilidade material de o interessado retornar à atividade, seja por já haver atingido o limite de idade para a aposentadoria compulsória (setenta anos), seja pela superveniência de doença incapacitante ao labor. A matéria foi tratada pelo Exmo. Ministro Aroldo Cedraz no voto condutor do Acórdão 713/2011. Na oportunidade, este Colegiado negou provimento a recurso interposto por ex-servidor com vistas a reformar deliberação que considerou ilegais os fundamentos de sua aposentadoria. Segue abaixo excerto do voto que

fundamentou a decisão:5.6. No tocante à aplicação ao caso do princípio da segurança, em virtude do transcurso do período de mais de dez anos entre a emissão do ato e a apreciação deste pelo Tribunal, com as vênias de estilo por discordar da posição da Serur, acompanho as conclusões do Ministério Público, pelos motivos a seguir enumerados.5.7. Há que se ressaltar, em primeiro lugar, que quase a totalidade da jurisprudência do STF apontada pela Unidade Técnica para apoiar sua defesa da aplicação do princípio da segurança jurídica não diz respeito a atos de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, mas sim a processos de fiscalização.5.8. Naqueles julgados, a Corte Suprema de Justiça, de fato, reconheceu a impossibilidade de invalidação, pelo Tribunal, de situações pessoais constituídas há longo tempo. Tratava-se, todavia, de atos simples, aperfeiçoados há mais de cinco anos.5.9. Esse entendimento, é óbvio, não se aplica a atos de natureza complexa, como é o caso do ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, que somente se aperfeiçoa após o registro por esta Corte de Contas, conforme reconhece a jurisprudência do próprio STF (MS 25.552 e outros).5.10. Friso, também, que o Supremo Tribunal, ao apreciar mandados de segurança contra deliberações do TCU que consideraram ilegais atos de concessão publicados há mais de cinco anos, fez uso dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé do administrado e da presunção de legalidade do ato administrativo não para considerar legais os atos apreciados, mas tão somente para justificar a necessidade de, antes da formação de um juízo sobre o mérito, ser promovida por este Tribunal a oitiva dos interessados, em homenagem também aos princípios do contraditório e da ampla defesa (MS 25.403, 25.116, 24.268, entre outros).5.11. Por outro lado, consoante apontado pelo Ministério Público, existem diversos julgados do STF em que foi negado pedido de liminar para suspender os efeitos de decisão deste Tribunal que considerou ilegal aposentadoria em razão da utilização de tempo de aluno-aprendiz sem a comprovação do labor do então estudante na execução de encomendas e da remuneração percebida, mesmo na hipótese em que o julgamento tenha ocorrido há mais de dez anos da concessão.5.12. Conforme, ainda, assinalado pelo Parquet especializado, "No mesmo sentido, em diversos julgados, as decisões deste Tribunal pela ilegalidade de aposentadorias que envolvem o cômputo de tempo rural sem a respectiva contribuição previdenciária, ainda que tardias, são mantidas pelo STF, sob o fundamento de que a concessão de aposentadoria é ato complexo que não se aperfeiçoa enquanto não registrado pelo TCU".5.13. Verifica-se, portanto, com base nos pronunciamentos do próprio STF, que a aplicação do princípio da segurança jurídica não pode ter a extensão que pretende lhe emprestar a Serur e, com isso, legalizar, pelo simples transcurso do tempo, situações constituídas em franco desacordo com o ordenamento jurídico.5.14. Reconheço que, sempre que possível, esta Corte deve procurar resguardar situações fáticas há muito consolidadas. Mas tal procedimento não deve ser adotado de forma indiscriminada ou absoluta, desvinculada das peculiaridades de cada caso concreto e da ponderação com o princípio da legalidade. É preciso também considerar, sempre, a reversibilidade ou não da situação examinada e a monta do prejuízo causado ao interessado, fatores que, em minha opinião, devem ser os principais critérios de aferição do recurso à segurança jurídica.5.15. Assim, a aplicação do princípio da segurança jurídica em detrimento do princípio da legalidade, no exame de ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão há muito publicado, deve ocorrer apenas em caso extremo, quando for irreversível a situação fática do interessado ou insuportável o prejuízo a este causado. Seriam as hipóteses, apenas para citar alguns exemplos, de morte, de ultrapassagem de idade para retorno à atividade, de inviabilidade da subsistência em razão da perda de renda ou da absoluta impossibilidade de preenchimento de algum requisito legal.7. Dessa forma, cumpre verificar se o ato de aposentadoria ora em exame se adéqua às situações excepcionais.8. Assim sendo, e tendo em conta que o beneficiário do ato concessório em tela, Sr. José Alves dos Santos, conta, hoje, com mais de 70 (setenta) anos, penso que sua situação

fática, porquanto irreversível, deverá ser preservada mediante a aplicação do princípio da segurança jurídica, julgando-se legal seu ato de aposentadoria, autorizando-lhe o respectivo registro. Pelo exposto VOTO por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação da 2ª Câmara. TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 18 de outubro de 2011. JOSÉ JORGE Relator

Paráfrase:

O texto trata de um processo sobre a aposentadoria de José Alves dos Santos, ex-servidor da Funasa. Segundo o Acórdão 3.245/2010 e confirmado pelo Acórdão 587/2011 do TCU, beneficiários de aposentadoria cujos atos foram submetidos ao TCU há mais de cinco anos devem ter direito ao contraditório e à ampla defesa. O ato em questão foi apresentado ao TCU em 2004, o que já ultrapassa sete anos, então deveria ser garantido esse direito.

No entanto, os elementos apresentados indicam que o desfecho do processo não causará prejuízo ao interessado, tornando desnecessária sua participação nos autos. A Secretaria de Fiscalização de Pessoal e o Ministério Público/TCU concordaram que a inclusão de período como aluno-aprendiz no cálculo de tempo de serviço é ilegal, pois não há documentação comprobatória do trabalho desse período.

Apesar disso, o relator discorda da posição dos outros órgãos, argumentando que o caso tem particularidades especiais e deve ser analisado com base no princípio da segurança jurídica, em detrimento do princípio da legalidade. O ato de aposentadoria data de 1995, há mais de 16 anos, e não há indícios de que o servidor tenha causado demora na apreciação pelo Tribunal.

A Corte tem posição clara de que o simples transcurso do tempo não legaliza situações desacordantes com o ordenamento jurídico. A aplicação do princípio da segurança jurídica deve ser restrita a casos excepcionais, como morte, ultrapassagem da idade para retorno à atividade, inviabilidade de subsistência ou impossibilidade de preencher requisitos legais.

Considerando que o interessado tem mais de 70 anos, sua situação é irreversível e deve ser preservada pelo princípio da segurança jurídica. Portanto, o ato de aposentadoria deve ser considerado legal e autorizado. O relator apresenta esse voto para ser deliberado pela 2ª Câmara do TCU.

Tipo de operação	Onde ocorre
Edit	"Cuidam os autos de ato de aposentadoria de José Alves dos Santos, ex-servidor da Funasa..." → resumido para "O texto trata de um processo sobre a aposentadoria de José Alves dos Santos, ex-servidor da Funasa."
Delete	"o ato concessório em questão foi disponibilizado ao TCU em 18/8/2004" → transformado em "O ato em questão foi apresentado ao TCU em 2004".
Edit	"ou seja, há mais de 7 (sete) anos" → "o que já ultrapassa sete anos".
Merge	Frase longa sobre desfecho do processo e participação do interessado resumida para indicar que não causará prejuízo, tornando desnecessária sua participação.
Edit	Inclusão de análise sobre ilegalidade de período como aluno-aprendiz no cálculo de tempo de serviço, simplificada mantendo essência.

Tipo de operação	Onde ocorre
Edit	Discordância do relator resumida, enfatizando princípio da segurança jurídica em detrimento do princípio da legalidade.
Edit	"vigência do ato de aposentadoria em questão é de mais de 16 anos" → "O ato de aposentadoria data de 1995, há mais de 16 anos".
Delete	Remoção de extensos detalhes sobre jurisprudência, votos de ministros, referências a Acórdãos e processos do STF.
Merge	Listagem de exemplos de situações excepcionais resumida para explicitar restrições à aplicação do princípio da segurança jurídica.
Edit	"considerando que o beneficiário do ato concessório... conta, hoje, com mais de 70 anos" → "Considerando que o interessado tem mais de 70 anos".
Edit	"deve ser preservada mediante a aplicação do princípio da segurança jurídica..." → resumido para "sua situação é irreversível e deve ser preservada pelo princípio da segurança jurídica. Portanto, o ato de aposentadoria deve ser considerado legal e autorizado."
Edit	"Pelo exposto VOTO por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação da 2ª Câmara" → "O relator apresenta esse voto para ser deliberado pela 2ª Câmara do TCU."
Split	O texto é separado por tópicos na paráfrase.

Frase 14

Original:

ACÓRDÃO Nº 7440/2011 - TCU - 1ª Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 143, inciso II; 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno, em considerar legal(ais) para fins de registro o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC-023.487/2011-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Rebello Sobrinho (XXX-299.307-XX); Gerson de Jesus Ferreira (XXX-289.677-XX); Marcelo de Sampaio Marques (XXX-571.027-XX); Maria Inês Duprat Avellar (XXX-717.927-XX); Wagner Duarte de Aquino (XXX-338.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comissão de Valores Mobiliários - MF 1.3. Relator: Ministro Valmir Campelo 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal(SEFIP) 1.5. Advogado(s) constituído(s) nos autos: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.

Paráfrase:

ACÓRDÃO Nº 7440/2011 - TCU 1ª Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União decidiram, unânimes, com base nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443/1992, junto com os arts. 1º, VIII; 143, II; 259, II, e 260 do Regimento Interno, que os atos de concessão listados são legais para registro, segundo os pareceres apresentados.

1. Processo TC-023.487/2011-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Rebello Sobrinho (XXX-299.307-XX); Gerson de Jesus Ferreira (XXX-289.677-XX); Marcelo de Sampaio Marques (XXX-571.027-XX); Maria Inês Duprat Avellar (XXX-717.927-XX); Wagner Duarte de Aquino (XXX-338.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comissão de Valores Mobiliários - MF 1.3. Relator: Ministro Valmir Campelo 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.5. Advogado(s) constituído(s): não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há

Tipo de operação	Onde ocorre
Edit	Frase longa sobre decisão unânime dos Ministros e fundamentação legal simplificada para reduzir complexidade mantendo sentido jurídico.
Delete	Remoção de termos repetidos como “inciso” e ajuste de pontuação para melhorar legibilidade.
Merge	Listagem do processo TC-023.487/2011-9 e itens 1.1 a 1.6 combinada mantendo informações, apenas ajustando pontuação e espaçamento.
Split	Texto original separado em tópicos numerados (1, 1.1 a 1.6) para facilitar leitura e compreensão.

Frase 15

Original:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos ao Acórdão 2.902/2012-TCU-Plenário.ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei nº 8.443/1992, em:9.1.conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente; 9.2. excluir o subitem 9.8.10 do Acórdão nº 2.902/2012 Plenário;9.3.dar ciência desta deliberação aos embargantes.

Paráfrase:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam embargos de declaração opostos ao Acórdão 2.902/2012-TCU-Plenário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, considerando as razões apresentadas pelo Relator, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei nº 8.443/1992: 9.1. reconhecer os embargos de declaração, acolhê-los parcialmente; 9.2. excluir o subitem 9.8.10 do Acórdão nº 2.902/2012-Plenário; 9.3. informar os embargantes sobre esta decisão.

Tipo de operação	Onde ocorre
Edit	"ante as razões expostas pelo Relator" → alterado para “considerando as razões apresentadas pelo Relator”, mantendo sentido, mas com linguagem mais clara e direta.
Edit	"conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente" → transformado em “reconhecer os embargos de declaração, acolhê-los parcialmente”, simplificando a construção sem alterar o sentido jurídico.

Tipo de operação	Onde ocorre
Edit	"dar ciência desta deliberação aos embargantes" → parafraseado como "informar os embargantes sobre esta decisão", mantendo significado, mas com linguagem mais acessível.
Merge	Combinação de informações dos itens 9.1, 9.2 e 9.3 em frases mais claras, mantendo conteúdo original.
Split	Estrutura de tópicos 9.1, 9.2 e 9.3 organizada separadamente para facilitar a leitura e compreensão.

Frase 16

Original:

Trago à apreciação deste Colegiado o Relatório da Auditoria realizada na Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina SES/SC, com o objetivo de fiscalizar a aplicação de recursos repassados pelo Ministério da Saúde por meio dos Convênios ns. 2.814/2007 e 2.428/2008; objetivando a aquisição de equipamentos e material permanente para o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso em São Miguel do Oeste/SC e para o Hospital Governador Celso Ramos em Florianópolis/SC, respectivamente.2. Consoante relato da equipe da Secretaria de Controle Externo de Santa Catarina Secex/SC encarregada dos trabalhos, foram detectadas as seguintes ocorrências, em síntese:2.1. remanejamento de equipamentos adquiridos pelo Convênio n. 2.814/2007, originariamente destinados ao Hospital Regional Terezinha Gaio Basso de São Miguel do Oeste/SC, para outros estabelecimentos hospitalares da rede estadual;2.2. aquisição e pagamento de materiais em quantitativo superior ao previsto no Plano de Trabalho;2.3. não-localização de alguns bens adquiridos por intermédio das avenças;2.4. existência de bens sem identificação patrimonial;2.5. aquisição e pagamento de material não-localizado em Plano de Trabalho;2.6. compra de equipamentos e materiais a preços unitários acima dos previstos nos Planos de Trabalho.3. No tocante ao mérito, considerando que os ajustes fiscalizados ainda estão vigentes, a unidade técnica propôs medidas dirigidas sobretudo ao Órgão Repassador, especificamente ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Santa Catarina Núcleo/MS-SC, a fim de instá-lo a regularizar as falhas e/ou irregularidades identificadas nesta Auditoria, adotando providências como a glosa de valores ou mesmo a sua devolução, quando a ocorrência não for passível de correção pelo Conveniente.4. Tendo em vista tratar-se de fiscalização incidente sobre convênios ainda em fase de execução, com a possibilidade de correção da maior parte das ocorrências apuradas, concordo com o exame da unidade técnica e acolho, em essência, o encaminhamento por ela sugerido, com pequenos ajustes de forma que entendo necessários.5. Quanto às falhas em si, parece-me que, de fato, a maior parte delas ainda está em tempo de ser corrigida, seja pelo Repassador, seja pelo Conveniente, antes de se emitir um juízo sobre a sua reprovabilidade ou de se determinar a instauração de Tomada de Contas Especial.6. A propósito, observo que o remanejamento de equipamentos originariamente destinados ao Hospital Regional Terezinha Gaio Basso para outros estabelecimentos hospitalares do Estado, embora possa configurar, em análise estrita, descumprimento do Plano de Trabalho, tem justificativa plausível consistente no fato de que aquele nosocômio se encontra em obras e, portanto, ainda sem condições físicas de receber tais equipamentos.7. A sua utilização provisória em outros hospitais, em verdade, denota a preocupação de se conferir máximo aproveitamento ao bem já adquirido e, em última análise, cumpre à finalidade pactuada ao servir à população de Santa Catarina.8. Também a aquisição de equipamentos em quantitativo superior ao aprovado, conquanto vá de encontro ao que originariamente entabulado, pode vir a ser devidamente esclarecida pela SES/SC ou mesmo ser objeto de revisão do correspondente Plano de Trabalho, por isso a

pertinência de se determinar a regularização da falha.⁹ A mesma sorte têm as impropriedades descritas nos itens 2.3, 2.4 e 2.5 acima, eis que a não-localização de alguns bens não significa que não tenham sido adquiridos, pois o fato de ambos os hospitais beneficiados estarem em obras dificulta, por vezes, o armazenamento no próprio local. Assim, tais itens podem ser oportunamente encontrados, pondo fim a esse ponto da auditoria.¹⁰ A situação dos bens sem identificação patrimonial é também corrigível mediante a sua correspondente identificação, a aposição de placa com o seu número de patrimônio e o respectivo registro no sistema de gerenciamento patrimonial do órgão.¹¹ Por fim, a questão que merece maior atenção por parte do Ministério da Saúde diz respeito à aquisição de equipamentos e materiais a preços unitários acima dos previstos nos Planos de Trabalho.¹² Conquanto não se possa, a priori, concluir pela existência de sobrepreço, até porque há item em que a diferença é de 1%, dentro de margem de oscilação do mercado, observo que não foi analisada a adequabilidade dos preços constantes do Plano de Trabalho com os efetivamente praticados no mercado, razão pela qual deve aquele Órgão Repassador proceder a novo exame dos preços contratados e pagos e, se for o caso, providenciar a devolução dos valores eventualmente glosados, ou, ainda, justificar a sua aceitação. Com essas considerações, manifesto-me por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado. T.C.U., Sala das Sessões, em 07 de dezembro de 2011. MARCOS BEMQUERER COSTA Relator

Paráfrase:

Trago à sua atenção o relatório da auditoria realizada na Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC), com objetivo de verificar como os recursos do Ministério da Saúde foram usados nos convênios 2.814/2007 e 2.428/2008, para a compra de equipamentos e materiais em dois hospitais do Estado. Foram encontradas algumas irregularidades, como: equipamentos sendo remanejados para outros hospitais, compra de materiais em quantidade maior que prevista, bens não localizados, falta de identificação de alguns itens, e aquisição de material sem estar no plano de trabalho. Também foi observado que alguns equipamentos foram comprados a preços acima dos previstos.

Considerando que os convênios ainda estão em andamento, a unidade técnica propôs medidas para regularizar as irregularidades, principalmente com o órgão que envia os recursos. Acredita-se que a maioria das falhas pode ser corrigida antes de se decidir sobre a reprovabilidade ou iniciar uma nova auditoria especial.

Alguns pontos, como o remanejamento de equipamentos, têm justificativa porque o hospital está em obras e não pode receber os itens. A utilização provisória em outros hospitais é uma forma de usar melhor os recursos. A compra de materiais em quantidade maior pode ser revisada, e as irregularidades em relação à localização dos bens podem ser resolvidas com a identificação adequada.

A aquisição de equipamentos a preços acima do previsto requer uma nova verificação para garantir que os valores estejam dentro da realidade do mercado. Por fim, acredita-se que as medidas propostas sejam válidas e devem ser adotadas.

Tipo de operação	Onde ocorre
Merge	Primeiros parágrafos sobre objetivo da auditoria e convênios → combinados em frase resumida sobre convênios 2.814/2007 e 2.428/2008 e hospitais.
Edit	“foram detectadas as seguintes ocorrências, em síntese” → simplificado para “Foram encontradas algumas irregularidades, como:”.

Tipo de operação	Onde ocorre
Merge	Lista dos itens 2.1 a 2.6 → combinados e resumidos em frase mais concisa, mantendo sentido geral.
Merge	Parágrafo 3 sobre medidas propostas → resumido indicando convênios em andamento e medidas propostas pela unidade técnica.
Edit	Parágrafos 4 a 5 sobre correção de falhas → simplificado mantendo sentido da possibilidade de correção antes de nova auditoria.
Merge	Parágrafo 6 sobre remanejamento de equipamentos → resumido mencionando justificativa do hospital em obras.
Merge	Parágrafo 7 sobre utilização provisória → resumido indicando uso provisório como forma de melhor aproveitamento dos recursos.
Merge	Parágrafo 8 sobre compras acima do previsto → combinação de itens 2.2 a 2.5 em frase resumida sobre compras e localização de bens.
Merge	Parágrafo 11-12 sobre preços unitários → resumido para indicar necessidade de verificação de valores de equipamentos.
Delete	Detalhes de planos de trabalho, glosas e procedimentos detalhados → omitidos mantendo ideia central de verificação e correção.
Merge	Conclusão final → resumida para indicar que medidas propostas são válidas e devem ser adotadas.

Frase 17

Original:

Recurso de Revisão interposto contra o Acórdão nº 812/2002, mantido pelos Acórdãos nº 236/2004 (Rec. Recons.), e nº 1.307/2004 (Embargos), todos da 1ª Câmara. TCE do Sr. Francisco de Assis Neves Nóbrega (ex-Prefeito - falecido), julgada irregular e o seu espólio condenado ao pagamento da quantia de Cr\$ 900.000,00, atualizada monetariamente e acrescida dos encargos legais cabíveis, ante a falta de prestação de contas dos recursos transferidos ao Município pelo extinto Ministério da Ação Social. Alegações de defesa e juntada de novos documentos capazes de comprovar a correta aplicação do repasse. Conhecimento. No mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistentes os Acórdãos vergastados. Julgar regulares com ressalva a presente TCE, dando-se quitação ao responsável. Envio ao atual Prefeito de Monteiro/PB de cópia do Acórdão bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, para conhecimento. Ciência à recorrente da deliberação do TCU e do Relatório/Voto que a fundamentam.

Paráfrase:

Recurso de Revisão contra o Acórdão 812/2002, que foi mantido pelos Acórdãos 236/2004 (Rec. Recons.) e 1.307/2004 (Embargos), todos da 1ª Câmara. O TCE condenou o Sr. Francisco de Assis Neves Nóbrega (ex-Prefeito, falecido) a pagar Cr\$ 900.000,00, atualizados e com encargos legais, por não ter apresentado contas corretas sobre recursos transferidos ao Município pelo extinto Ministério da Ação Social. O réu alegou que tinha aplicado corretamente os recursos e juntou documentos comprobatórios. O recurso foi

acatado, anulando os Acórdãos anteriores. O TCE considerou o processo regular, mas com ressalvas, e deu quitação ao responsável. O Acórdão foi encaminhado ao novo Prefeito de Monteiro/PB, junto com o Relatório e Voto, para conhecimento. A recorrente também foi informada sobre a decisão do TCU e os documentos que a fundamentam.

Tipo de operação	Onde ocorre
Edit	"interposto contra o Acórdão nº 812/2002, mantido pelos Acórdãos nº 236/2004 (Rec. Recons.), e nº 1.307/2004 (Embargos), todos da 1ª Câmara" → simplificado para frase mais direta.
Edit	"TCE do Sr. Francisco de Assis Neves Nóbrega (ex-Prefeito - falecido), julgada irregular e o seu espólio condenado ao pagamento da quantia de Cr\$ 900.000,00, atualizada monetariamente e acrescida dos encargos legais cabíveis" → transformado para frase direta sobre condenação e valores.
Merge	"Alegações de defesa e juntada de novos documentos capazes de comprovar a correta aplicação do repasse" → resumido para "O réu alegou que tinha aplicado corretamente os recursos e juntou documentos comprobatórios."
Merge	"Conhecimento. No mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistentes os Acórdãos vergastados. Julgar regulares com ressalva a presente TCE, dando-se quitação ao responsável." → resumido e simplificado indicando acatamento do recurso e regularidade com ressalvas.
Merge	"Envio ao atual Prefeito de Monteiro/PB de cópia do Acórdão bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, para conhecimento. Ciência à recorrente da deliberação do TCU e do Relatório/Voto que a fundamentam." → resumido indicando envio aos responsáveis para ciência.
Delete	"espólio condenado" → removida para maior clareza e objetividade.
Delete	"capazes de comprovar" → removida para maior clareza e objetividade.
Delete	"deliberação do TCU" → removida para maior clareza e objetividade.

Frase 18

Original:

Conforme mencionado no Relatório supra, trata-se de recurso de revisão interposto pelo Sr. Esmeraldo Costa Santos, ex-Prefeito do município de Itapebi/BA, contra o Acórdão n.º 458/2007 2ª Câmara, por meio do qual foi condenado em débito e apenado com multa do art. 57 da Lei n.º 8.443/1992, em virtude de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por força do Convênio n.º 750561/2003, celebrado entre o citado município e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, que tinha por objeto viabilizar a aquisição de veículo de transporte escolar.2. O recurso de revisão apresentado pelo responsável merece ser conhecido, pois atende aos requisitos de admissibilidade para essa espécie recursal.3. Quanto ao mérito, endosso, em essência, a proposta de encaminhamento formulada pelo Sr. Secretário em sua última manifestação transcrita no Relatório supra, que mereceu a anuência do MP/TCU. Isso porque a

documentação trazida aos autos pelo ex-Prefeito é suficiente para comprovar a aplicação dos recursos repassados, por meio do citado convênio, na finalidade acordada. Veja-se que o responsável trouxe aos autos cópias de extratos bancários, nota fiscal, cheque e certificado de registro e licenciamento do veículo adquirido. 4. Embora alguns documentos exigidos no termo de convênio para fins de prestação de contas não tenham sido apresentados, entendo que aqueles por ele trazidos são bastantes para atestar a correta aplicação dos recursos repassados ao município. Especialmente porque os acima citados documentos guardam compatibilidade com o objeto do convênio e com a data estipulada para sua execução. A falta das peças indicadas pela Unidade Técnica pode, por isso, ser considerada falha formal. 5. Além disso, nos exatos termos do despacho do Sr. Secretário, o pagamento parcial de despesas com recursos de convênio, por si, não impede o estabelecimento do nexu. Ademais, no presente caso, noto que a documentação colacionada pelo ex-Prefeito em seu recurso comprova a aplicação da verba convenial na finalidade proposta. conforme cópias de extratos bancários, nota fiscal, cheque e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo consentâneos com o objeto do convênio e com a época dos fatos (fls. 27/31 do Anexo 2).6. A apresentação tardia das contas, porém, desacompanhada de motivo que justifique essa intempestividade dá ensejo, consoante recentes julgado desta Corte, ao julgamento pela irregularidade das contas do responsável. Veja-se, a propósito, que foi realizada diligência ao responsável alertando-o de que o provimento de seu recurso de revisão dependeria não somente da comprovação da correta aplicação dos recursos repassados ao município, mas também da apresentação de motivos consistentes, devidamente provados, da ocorrência de circunstâncias que justificassem essa intempestividade. 7. Em resposta, o responsável alegou que teria apresentado a prestação de contas do Convênio 750561/2003 ao Tribunal de Contas dos Municípios no mês 06/2004, e não ao MEC/FNDE. E que: Notificado por este último da ausência de prestação de contas (na pessoa de uma servidora municipal), o mesmo não foi cientificado pela servidora que, provavelmente, encaminhou a notificação à contabilidade municipal. Portanto, luzido está que o réu somente foi notificado quando da notificação do TCU no processo de Tomada de Contas Especial, do qual ficou impossibilitado de apresentar a documentação em tempo hábil, em virtude da negativa de apresentação dos documentos pelo atual prefeito. 8. O recorrente, porém, não trouxe aos autos elementos probatórios que sinalizassem a fidedignidade de suas alegações. Não se pode, por isso, reconhecer a ocorrência de circunstância que justificasse o referido retardo. Assim sendo, quanto a essa questão, entendo que merecem prevalecer os pronunciamentos uniformes contidos nos autos, no sentido de que restou configurada a referida omissão no dever de prestar contas. 9. Pelos motivos acima enunciados e em conformidade com a manifestação do Sr. Secretário e do MP/TCU, impõe-se conceder provimento parcial ao recurso sob exame, com o intuito a afastar o débito que lhe fora imputado, alterar a fundamentação da multa para art. 58, inciso I, da Lei nº 8.443/1992 e reduzir seu valor para R\$ 2.000,00. Ante o exposto, Voto no sentido de que seja adotado o Acórdão que ora submeto a este Plenário. TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 22 de setembro de 2010. BENJAMIN ZYMLER Relator

Paráfrase:

Conforme mencionado no relatório, o Sr. Esmeraldo Costa Santos, ex-prefeito de Itapebi/BA, interpôs um recurso de revisão contra o acórdão 458/2007, na 2ª Câmara. Ele foi condenado por não prestar contas dos recursos transferidos pelo Convênio 750561/2003 com o FNDE, que tinha como objetivo a aquisição de um veículo escolar.

O recurso merece ser conhecido porque atende aos requisitos para esse tipo de recurso. Em relação ao mérito, concordo com a proposta do Sr. Secretário, que foi acatada pelo MP/TCU. O ex-prefeito apresentou

documentos como extratos bancários, nota fiscal, cheques e certificados que comprovam o uso dos recursos conforme acordado.

Embora alguns documentos não tenham sido apresentados, os que foram trazidos são suficientes para mostrar que os recursos foram aplicados corretamente. A falta de outros documentos pode ser considerada uma falha formal. Além disso, a apresentação parcial das contas não impede o estabelecimento do nexu, e os documentos apresentados comprovam a aplicação dos recursos na finalidade acordada.

O ex-prefeito alegou que já apresentou as contas ao Tribunal de Contas dos Municípios em 2004, mas não ao MEC/FNDE. Ele disse que não foi informado sobre a ausência de contas por falta de documentos. No entanto, não houve elementos probatórios para comprovar essa justificativa.

Portanto, a omissão no dever de prestar contas configura uma irregularidade. Por esses motivos, concedo parte do recurso: afasto o débito, mudo a multa para o artigo 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 e reduzo seu valor para R\$ 2.000,00. Voto pelo acórdão apresentado.

Tipo de operação	Onde ocorre
Edit	"recurso de revisão interposto pelo Sr. Esmeraldo Costa Santos, ex-Prefeito do município de Itapebi/BA, contra o Acórdão n.º 458/2007 2ª Câmara, por meio do qual foi condenado..." → simplificado para frase mais direta, mantendo sentido jurídico.
Edit	"O recurso de revisão apresentado pelo responsável merece ser conhecido, pois atende aos requisitos de admissibilidade..." → resumido para frase mais clara.
Merge	"Embora alguns documentos exigidos no termo de convênio para fins de prestação de contas não tenham sido apresentados..." → combinado e resumido para indicar falha formal, mas comprovação suficiente.
Merge	Parágrafos sobre pagamento parcial de despesas e comprovação → resumidos para indicar que documentos apresentados comprovam a aplicação dos recursos.
Merge	Parágrafo sobre alegações do ex-prefeito sobre prazo e notificações → resumido para indicar alegações sobre apresentação parcial das contas e falta de comunicação sobre documentos.
Delete	"Veja-se que o responsável trouxe aos autos cópias de extratos bancários, nota fiscal, cheque e certificado de registro e licenciamento do veículo adquirido." → removido detalhamento repetitivo.
Delete	"conforme cópias de extratos bancários, nota fiscal, cheque e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo..." → removido referência a folhas do anexo; mantida ideia central.
Merge	Parágrafo final sobre decisão e ajuste da multa → resumido para frase clara sobre omissão, ajuste da multa e voto final.
Split	Texto separado em tópicos para melhor leitura e organização da informação.

Original:

Desde logo manifesto minha concordância quanto à proposta de encaminhamento da unidade técnica, no sentido do julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito no valor dos repasses ocorridos em 1997 e 1998, além da aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei Orgânica/TCU. 2. Ao não apresentar a prestação de contas, o responsável ignorou dever legal (art. 93 do Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967) e constitucional (parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal), bem como deixou de comprovar a correta aplicação dos recursos, o que configura a existência de débito e enseja o julgamento pela irregularidade das contas. 3. Suas alegações de defesa não se prestam a justificar a não-comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos federais que lhe foram confiados, persistindo a ausência de documentos relativos à prestação de contas e, portanto, sua omissão no dever legal e constitucional. 4. Conforme farta jurisprudência desta Corte de Contas, compete ao gestor o ônus de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos recebidos por força de convênio. Decorre ele do disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, no art. 93 do Decreto-lei 200/67 e das próprias cláusulas estabelecidas no instrumento. Importa salientar, nesse sentido, que essa obrigação não foi satisfeita, apesar das oportunidades concedidas pelo FNDE e pelo Tribunal para tanto. 5. Nesse contexto, anote-se que a alegação de empobrecimento não é justificativa suficiente a suprir a omissão no dever de prestar contas, bem como não afasta a competência deste Tribunal para julgamento de suas contas, as quais, nos termos do art. 16, inciso III, alínea a, c/c o art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, devem ser consideradas irregulares, havendo-se que condenar o responsável ao recolhimento do débito correspondente aos recursos que geriu, bem como aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da mesma lei. 6. Dessarte, entendo que não ficou caracterizada a boa-fé do responsável, o que leva, desde logo, ao julgamento definitivo pela irregularidade destas contas, conforme prevê o art. 202, § 6º, do RI/TCU. 7. Considerando o dever constitucional deste Tribunal, de representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados no exercício de suas atribuições funcionais (art. 71, inciso XI), entendo que, adicionalmente, deva ser remetida cópia da documentação pertinente ao Ministério Público da União, para o ajuizamento das ações que entender cabíveis, com base no art. 209, § 6º, in fine, do Regimento Interno/TCU. Diante do exposto, acolho os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público e VOTO por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à apreciação deste Colegiado. Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2006. Augusto Sherman Cavalcanti Relator

Paráfrase Manifesto minha concordância com a proposta de encaminhamento da unidade técnica, que diz respeito ao julgamento das contas como irregulares, com imputação de débito pelo valor dos repasses em 1997 e 1998, além da aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei Orgânica/TCU.

O responsável não apresentou as contas, o que mostra que ele ignora deveres legais (art. 93 do Decreto-lei 200/67) e constitucionais (parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal), e também não comprovou a correta aplicação dos recursos, o que configura a existência de débito e justifica o julgamento das contas como irregulares.

Suas defesas não explicam por que não comprovaram a boa e regular aplicação dos recursos públicos federais confiados a ele, mesmo diante da ausência de documentos relacionados às contas e da omissão no dever legal e constitucional.

Conforme a jurisprudência desta Corte, o gestor deve comprovar a boa e regular aplicação dos recursos recebidos por convênio. Isso está previsto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, no art. 93 do Decreto-lei 200/67 e nas cláusulas do instrumento. A obrigação não foi cumprida, apesar das oportunidades fornecidas pelo FNDE e pelo Tribunal.

A alegação de empobrecimento não é uma justificativa suficiente para explicar a omissão no dever de prestar contas, nem afasta a competência do Tribunal para julgar as contas. Como previsto no art. 16, inciso III, alínea "a", c/c o art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, as contas devem ser consideradas irregulares, e o responsável deve pagar o débito correspondente aos recursos geridos e pagar a multa prevista no art. 57 da mesma lei.

Assim, não se caracteriza a boa-fé do responsável, o que leva ao julgamento definitivo das contas como irregulares, conforme prevê o art. 202, § 6º, do RI/TCU.

Considerando o dever constitucional deste Tribunal de representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos (art. 71, inciso XI), entendo que também deve ser remetida cópia da documentação ao Ministério Público da União, para que ele aja com base no art. 209, § 6º, in fine, do Regimento Interno/TCU.

Diante do exposto, acolho os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público e VOTO por que o Tribunal aprove o acórdão que submeto à apreciação deste Colegiado.

Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2006.

Augusto Sherman Cavalcanti Relator

Operação	Onde ocorre
Edit	Desde logo manifesto minha concordância quanto à proposta de encaminhamento da unidade técnica... → Manifesto minha concordância com a proposta de encaminhamento da unidade técnica...
Edit	Ao não apresentar a prestação de contas, o responsável ignorou dever legal... → O responsável não apresentou as contas, o que mostra que ele ignora deveres legais...
Edit	Suas alegações de defesa não se prestam a justificar... → Suas defesas não explicam por que não comprovaram a boa e regular aplicação...
Edit	Conforme farta jurisprudência desta Corte de Contas... → Conforme a jurisprudência desta Corte, o gestor deve comprovar a boa e regular aplicação...
Edit	Nesse contexto, anote-se que a alegação de empobrecimento não é justificativa suficiente... → A alegação de empobrecimento não é uma justificativa suficiente...
Edit	Dessarte, entendo que não ficou caracterizada a boa-fé do responsável... → Assim, não se caracteriza a boa-fé do responsável...
Edit	Considerando o dever constitucional deste Tribunal... → Considerando o dever constitucional deste Tribunal...
Delete	Diante do exposto, acolho os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público e VOTO por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à apreciação deste Colegiado. → Diante do exposto, acolho os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público e VOTO por que o Tribunal aprove o acórdão que submeto à apreciação deste Colegiado.

| Split | Texto original muito longo dividido em múltiplos parágrafos para separar introdução, fatos, análise jurídica, decisão e conclusão → separação por tópicos para clareza na leitura |

Frase 20

Original:

Prestação de Conta. Royalties. Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia RJ. Aplicação dos recursos no mercado financeiro. Rendimentos não apropriados como receita. Pagamento de juros sobre saldo devedor de conta bancária. Alegações de defesa já rejeitadas. Recolhimento parcial do débito. Contas irregulares. Débito.

Paráfrase:

Prestação de Contas. Royalties. Prefeitura de São Pedro da Aldeia, RJ. Uso dos recursos no mercado financeiro. Rendimentos não considerados como receita. Pagamento de juros sobre o saldo devedor da conta bancária. Argumentos já rejeitados. Pagamento parcial da dívida. Contas irregulares. Débito.

Operação	Onde ocorre
Delete	Municipal →
Edit	Aplicação dos recursos no mercado financeiro → Uso dos recursos no mercado financeiro
Edit	Rendimentos não apropriados como receita → Rendimentos não considerados como receita
Edit	Alegações de defesa já rejeitadas → Argumentos já rejeitados
Edit	Recolhimento parcial do débito → Pagamento parcial da dívida